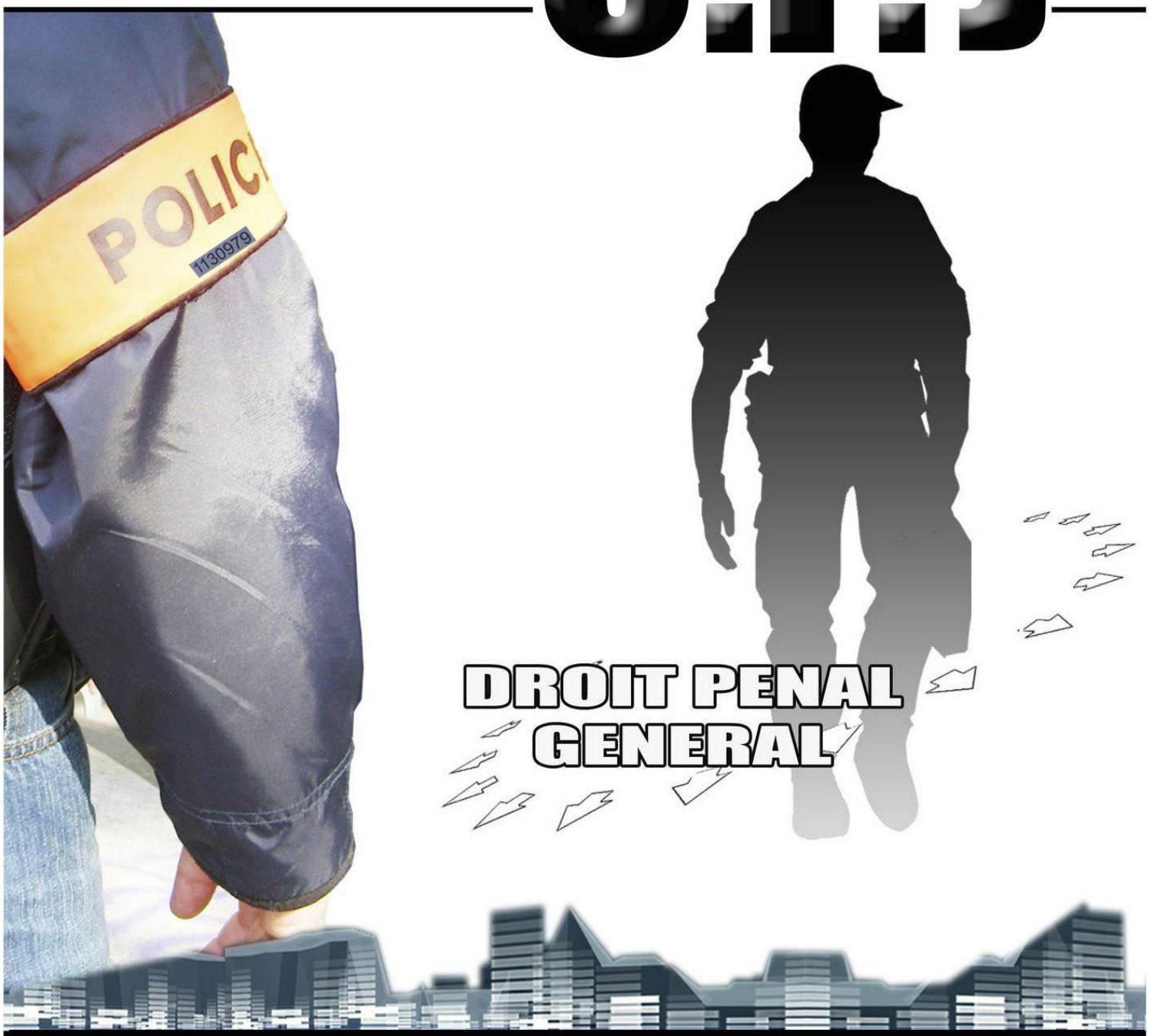
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



LA SANCTION

Fascicule n°10

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LA CLASSIFICATION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETÉ

LA CLASSIFICATION LÉGALE DES PEINES.....P. 3
LA CLASSIFICATION DES MESURES DE SÛRETÉ.....P. 7

LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE PLURALITÉ D'INFRACTIONS

LE CONCOURS RÉEL D'INFRACTIONS.....P. 13
LA RÉCIDIVE.....P. 19
LA RÉITÉRATION D'INFRACTIONS.....P. 29

LES CAUSES D'AGGRAVATION DE LA SANCTION

LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.....P. 33
LA BANDE ORGANISÉE.....P. 35
LE GUET-APENS.....P. 38
LA PRÉMÉDITATION.....P. 39
L'EFFRACTION.....P. 40
L'ESCALADE.....P. 42
LE PORT OU L'USAGE D'UNE ARME.....P. 43
LE CARACTÈRE RACISTE.....P. 46
LE CARACTÈRE HOMOPHOBE.....P. 49
L'UTILISATION D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE.....P. 51
LA QUALITÉ DE CONJOINT, DE CONCUBIN OU DE PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UN P.A.C.S.....P. 53
L'INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL.....P. 55
LA MUTILATION OU L'INFIRMITÉ PERMANENTE.....P. 57
LA MORT.....P. 58
LA MINORITÉ DE QUINZE ANS.....P. 59
LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ DE LA VICTIME.....P. 61
QUALITÉ DE LA VICTIME QUI SE LIVRE À LA PROSTITUTION.....P. 63
QUALITÉ DE LA VICTIME DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE.....P. 64
QUALITÉ DE VICTIME PARENTE D'UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE.....P. 66
QUALITÉ DE LA VICTIME CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC.....P. 68
QUALITÉ DE TÉMOIN, VICTIME, OU PARTIE CIVILE.....P. 70
QUALITÉ DE LA VICTIME ASCENDANT DE L'AUTEUR.....P. 72

QUALITÉ D'AUTEUR DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉ D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC.....P. 73

QUALITÉ D'AUTEUR ASCENDANT DE LA VICTIME OU AYANT AUTORITÉ SUR ELLE.....P. 75

QUALITÉ D'AUTEUR ABUSANT DE SON AUTORITÉ.....P. 76

AVEC UTILISATION D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE.....P. 77

DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION OU DANS LES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION.....P. 78

AUTEUR IVRE OU SOUS L'EMPRISE DE STUPÉFIANTS.....P. 80

LA CLASSIFICATION DES PEINES ET MESURES DE SÛRETÉ

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA CLASSIFICATION LÉGALE DES PEINES

Le code pénal a établi une échelle des peines qui commande la classification tripartite des infractions en crimes, délits ou contraventions Elle figure aux articles 131-1 à 131-18 et 131-37 à 131-44-1 du code pénal.

CHAPITRE 1 : LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

1.1 - LES PEINES CRIMINELLES

1.1.1 - Les peines principales

Les peines principales encourues en matière criminelle sont :

√ la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité ;

√ la réclusion ou la détention criminelle de 30 ans au plus ;

√ la réclusion ou la détention criminelle de 20 ans au plus ;

√ la réclusion ou la détention criminelle de 15 ans au plus.

La réclusion est applicable aux crimes de droit commun, la détention aux crimes politiques.

Le juge peut prononcer une peine d'une durée inférieure à celles mentionnées à l'art. 131-1 du C.P. mais la durée de la réclusion ou de la détention doit être de 10 ans au moins.

Une peine d'amende peut également être appliquée, mais uniquement lorsque le texte réprimant le crime le prévoit expressément.

1.1.2 - Les peines complémentaires

Peuvent également être prononcées une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l'article 131-10 du C.P. Les peines complémentaires peuvent s'ajouter aux peines principales et sont spécialement prévues par le texte qui réprime l'infraction.

1.2 - LES PEINES CORRECTIONNELLES

Les peines correctionnelles sont énumérées à l'article 131-3 du C.P.

1.2.1 - Les peines principales

Il s'agit de :

√ l'emprisonnement avec une échelle comprenant 8 degrés (au plus 10 ans, au plus 7 ans, au plus 5 ans, au plus 3 ans, au plus 2 ans, au plus 1 an, au plus 6 mois et au plus 2 mois). Cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement ;

√ l'amende dont le montant minimum est de 3750 €.

1.2.2 - Les peines alternatives

√ la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre 15 jours et 6 mois, sans excéder l'emprisonnement encouru (art. 131-4-1 du C.P.)

√ la peine de jour-amende à la place de l'amende si le délit est puni d'une peine d'emprisonnement (art. 131-5 du C.P.) ;

√ les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'art. 131-6 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

√ le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 400 heures à la place de la peine d'emprisonnement (art. 131-8 du C.P.) ;

Les peines alternatives ne figurent pas dans le texte réprimant l'infraction, mais sont prévues par des dispositions générales. Le juge peut décider de les substituer à une ou plusieurs peines principales.

1.2.3 - Les peines complémentaires

Peuvent être prononcées une ou plusieurs peines complémentaires énoncées à l'article 131-10 du C.P. Elles peuvent être décidées en plus des peines principales ou à leur place.

1.2.4 - Les peines de stage et la peine de sanction-réparation

La peine de stage consiste dans l'obligation pour le condamné à accomplir, pour une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont la nature, les modalités et le contenu sont précisés par la juridiction (art. 131-5-1 C.P.).

La peine sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction à l'indemnisation du préjudice de la victime (art. 131-8-1 C.P.).

Ces peines peuvent être prononcées à titre de peine alternative à la place de l'emprisonnement (ou de l'amende pour la peine de sanction-réparation) ou de peine complémentaire s'ajoutant alors à la peine prononcée.

1.3 - LES PEINES CONTRAVENTIONNELLES

Les peines contraventionnelles sont prévues à l'article 131-12 du C.P..

1.3.1 - Les peines principales

L'article 131-13 du C.P. dispose que « constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 €. »

Le montant de l'amende varie selon la classe de la contravention :

√ 38 € au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;

√ 150 € au plus pour les contraventions de la 2ème classe ;

√ 450 € au plus pour les contraventions de la 3ème classe ;

√ 750 € au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;

√ 1500 € au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant pouvant être porté à 3000 € en cas de récidive.

1.3.2 - Les peines alternatives

Elles ne sont prévues que pour les contraventions de 5ème classe et consistent en des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 du C.P..

1.3.3 - Les peines complémentaires

Lorsque le règlement réprimant la contravention le prévoit expressément des peines complémentaires peuvent être prononcées. Elles sont listées aux articles 131-16 et 131-17 du C.P.. Le juge peut les prononcer soit en plus de l'amende, soit à titre principal à la place de l'amende.

1.3.4 - La peine de sanction-réparation

Elle est prévue uniquement pour les contraventions de la 5ème classe. Elle peut être prononcée à la place ou en même temps que l'amende (art. 131-15-1 C.P.).

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 2 :
LES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

La répression applicable aux personnes morales figure aux articles 131-37 à 131-49 du C.P..

2.1 - LES PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES

Elles figurent à l'article 131-37 du C.P.

Les peines criminelles et correctionnelles encourues par les personnes morales sont l'amende et, dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2 du C.P. En matière correctionnelle, elles encourent également la peine de sanction-réparation prévue à l'article 131-39-1 du C.P.

L'article 131-38 du C.P. fixe le taux maximum de l'amende qui est égal au quintuple de celui pour les personnes physiques pour l'infraction en question. Il convient donc de multiplier par cinq le montant maximum de l'amende encourue par les personnes physiques pour connaître celui encouru par les personnes morales. Lorsque l'on est en présence d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par la personne morale est alors de 1 000 000 €.

2.2 - LES PEINES CONTRAVENTIONNELLES

Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont énoncées à l'article 131-40 du C.P. Il s'agit de l'amende et pour les contraventions de la 5ème classe des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 du C.P., ainsi que la peine de sanction-réparation prévue à par l'article 131-44-1 du C.P.

Peuvent également être prononcées les peines complémentaires figurant à l'article 131-43 du C.P., celles-ci pouvant être prises en complément d'une peine principale, mais également seules à titre de peine principale.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA CLASSIFICATION DES MESURES DE SÛRETÉ

La mesure de sûreté a un but préventif en ce sens qu'elle cherche à éviter la survenance d'infractions en neutralisant, surveillant ou traitant les individus susceptibles d'être dangereux.

Les mesures de sûreté ne font pas l'objet d'un titre du code pénal. Elles sont éparses, et il paraît difficile d'en faire un véritable inventaire.

CHAPITRE 1 : LES MESURES DE SÛRETÉ CURATIVES

Elles concernent essentiellement les alcooliques et toxicomanes

1.1 - LE CONTRÔLE JUDICIAIRE

Seul l'article 138 10° du C.P.P. prévoit dans le cadre du contrôle judiciaire l'obligation pour la personne de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication.

1.2 - LES MESURES THÉRAPEUTIQUES

Le législateur a mis en place un système qui donne la priorité aux mesures thérapeutiques sur les sanctions pénales. Une injonction thérapeutique est prévue.

CHAPITRE 2 : LES MESURES DE SURVEILLANCE

2.1 - LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Le suivi socio-judiciaire (art. 131-36-1 à 131-36-8 C.P.) oblige le condamné, majeur ou mineur ayant commis des infractions de nature sexuelle ou des violences à se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines à des mesures de surveillance et d'assistance pendant une durée fixée par la juridiction de jugement. Il peut être assorti d'une injonction de soins si cela est bénéfique au condamné.

Le suivi socio-judiciaire peut être assorti d'un placement sous surveillance électronique mobile décidé par la juridiction de jugement ou ultérieurement par le juge de l'application des peines.

2.2 - LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE DES PERSONNES DANGEREUSES

Cette mesure prévue à l'article 723-29 du C.P.P. est uniquement envisageable aux fins de prévenir la récidive dont le risque paraît avéré. Elle peut être prononcée à l'encontre des auteurs de crime ou délit condamnés à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour lequel le suivi socio-judiciaire était encouru mais n'a pas été prononcé ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Dans son contenu, la surveillance judiciaire ressemble au suivi socio-judiciaire.

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
LES MESURES DE SÛRETÉ
PORTANT ATTEINTE À LA LIBERTÉ

3.1 - LES MESURES APPLICABLES AUX MINEURS

Le code de la justice pénale des mineurs érige en principe fondamental la primauté de la réponse éducative sur la réponse répressive.

3.1.1 - La mesure éducative judiciaire provisoire (M.E.J.P)

Deux mesures éducatives peuvent être prononcées à l'égard d'un mineur : l'avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire. La M.E.J.P. (art. L323-1 à L323-3 du C.J.P.M.) peut être prise à tout moment au cours de la procédure, avant le prononcé de la sanction, pour une durée d'un an renouvelable (art. L432-2 du C.J.P.M.). Elle est modulable en fonction des besoins et de l'évolution du mineur.

3.1.2 - Les mesures d'investigation et de sûreté

La M.E.J.P. peut s'accompagner d'une mesure judiciaire d'investigation éducative (M.J.I.E.), qui consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, notamment ses conditions d'éducation, sa santé, sa scolarité, la situation matérielle et sociale de la famille.

Le mineur peut également faire l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire, prévoyant certaines obligations ou interdictions (interdiction de se rendre en certains lieux, d'entrer en contact avec certaines personnes...).

Sous certaines conditions, les mineurs peuvent également faire l'objet, avant jugement, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'un placement en détention provisoire.

3.1.3 - La rétention et la surveillance de sûreté

La loi du 25 février 2008 n'exclut pas les mineurs du dispositif de protection contre les criminels dangereux.

3.2 - LES MESURES APPLICABLES AUX MAJEURS

3.2.1 - L'interdiction de séjour

Elle emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction et s'accompagne de mesures de surveillance et d'assistance (art. 131-31 C.P.).

3.2.2 - L'interdiction de manifester

Elle emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction, pour une durée qui ne peut excéder trois ans (art. 131-32-1 C.P.)

3.2.3 - Les mesures concernant les étrangers

√ L'interdiction du territoire

√ L'expulsion

√ L'assignation à résidence

√ L'assignation à résidence assortie de la surveillance électronique mobile

√ L'obligation de quitter le territoire

√ La rétention administrative

© SDCP – Tous droits réservés

3.2.4 - L'obligation d'accomplir un stage (art. 131-5-1 du C.P.)

Elle a pour but de prévenir la réitération des comportements dangereux ou inciviques.

Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

√ Le stage de citoyenneté

√ Le stage de sensibilisation à la sécurité routière

√ Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

√ Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes

√ Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels

√ Le stage de responsabilité parentale

√ Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes

√ Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale

√ Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.

3.2.5 - Les interdictions et restrictions (art. 131-6 du C.P.)

√ Les interdictions professionnelles

Il peut s'agir soit de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale, soit de l'interdiction d'exercer des fonctions publiques.

L'interdiction d'exercer des fonctions publiques s'applique avant tout aux fonctionnaires auteurs d'infractions.

L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut être prononcée en matière correctionnelle comme peine alternative si les facilités que procurait l'activité ont été sciemment utilisées par l'intéressé pour préparer ou commettre l'infraction. À titre de peine complémentaire l'interdiction peut porter soit sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute activité professionnelle ou sociale définie par la loi.

√ La suspension et l'annulation du permis de conduire

√ L'interdiction de conduire certains véhicules

√ La confiscation ou l'immobilisation de véhicules

√ La confiscation ou l'interdiction de port/détention d'armes

√ Le retrait du permis de chasser

√ L'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement

√ La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou qui en est le produit

√ L'interdiction de paraître en certains lieux

√ L'interdiction d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne

√ L'interdiction de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes

3.2.6 - L'hospitalisation complète pour cause de trouble mental

√ Les juridictions judiciaires peuvent prononcer des mesures de sûreté applicables aux personnes ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental à la suite d'une infraction. Ainsi peut être prononcée, par ordonnance motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne sous la forme d'une hospitalisation complète (art. 706-135 C.P.P.). D'autres mesures de sûreté peuvent être prononcées, comme l'interdiction de rencontrer la victime ou de porter une arme.

© SDCP – Tous droits réservés

3.2.7 - La rétention et la surveillance de sûreté (art. 706-53-13 à 706-53-22 du C.P.P.)

La rétention consiste en un placement de l'intéressé dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté où des soins médicaux sont proposés.

Elle ne s'applique que si trois conditions sont réunies :

√ la peine prononcée doit être égale ou supérieure à 15 ans de réclusion criminelle ;

√ la condamnation porte sur des crimes précis ;

√ le condamné doit présenter une certaine dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.

Le placement en rétention de sûreté nécessite une procédure particulière.

À l'issue de cette mesure de rétention, la personne peut faire l'objet d'une surveillance de sûreté pendant une durée renouvelable de deux ans (injonction de soins, placement sous surveillance électronique, etc.)

3.2.8 - Le placement sous surveillance électronique (art. 763-10 à 763-14 du C.P.P.)

Il a pour but de renforcer la prévention de la récidive des infractions les plus graves. Ce dispositif permet après la libération du condamné de le munir d'un bracelet GPS afin de connaître ses déplacements et sa localisation. Il constitue une nouvelle obligation du suivi socio-judiciaire mais peut également être prononcé dans le cadre de la libération conditionnelle ou comme obligation de la surveillance des personnes dangereuses.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE PLURALITÉ D'INFRACTIONS

© SDCP – Tous droits réservés

LE CONCOURS RÉEL D'INFRACTIONS

Le chapitre II du titre III du code pénal (Livre I) consacré au régime des peines, comporte une sous-section "des peines applicables en cas de concours d'infractions".

L'article 132-2 du C.P. dispose : "Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction".

CHAPITRE 1 : NOTIONS

Le concours réel correspond à la situation dans laquelle se trouve un individu qui commet plusieurs infractions non séparées par une condamnation définitive.

1.1 - LES HYPOTHÈSES DE CONCOURS RÉEL

√ Un individu commet une infraction, par exemple un vol, pour laquelle il est poursuivi. Quelque temps après le jugement qui n'est pas encore définitif, il commet un nouveau vol. Les deux infractions sont alors en concours réel, puisque la première condamnation est encore susceptible de voies de recours.

√ Une personne commet successivement plusieurs infractions. Celles-ci sont découvertes et poursuivies soit en même temps, soit séparément.

Ex. : un individu est interpellé en flagrant délit de "vol à la roulotte" et reconnaît en avoir commis une dizaine au cours de la nuit écoulée.

√ Une personne commet plusieurs infractions de façon quasi concomitante.

Ex. : un individu outrage des gardiens de la paix, se rebelle contre eux, et leur fait subir des violences.

1.2 - LA SOLUTION LÉGALE

√ L'article 5 de l'ancien code pénal prescrivait comme principe la confusion des peines : "en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée".

√ Ce système faisant l'objet de nombreuses critiques, le législateur a disposé à l'article 132-3 du C.P. qu'en cas de concours de plusieurs infractions poursuivies à l'occasion d'une même procédure, "chacune des peines encourues peut être prononcée". Mais lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, une seule peine est prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé.

√ L'article 132-4 du C.P. dispose quant à lui, qu'en cas de concours d'infractions poursuivies à l'occasion de procédures distinctes, "les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée..."

√ Le principe général est le non-cumul, mais il est atténué.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

1.3 - LES CONFLITS DE QUALIFICATIONS

1.3.1 - Définition

Dans le cas de poursuites concomitantes, il peut y avoir conflit de qualifications lorsque les faits peuvent constituer des infractions distinctes, réprimées par des textes différents. On parle alors également de « concours idéal » d'infractions.

Afin de déterminer si des infractions peuvent entrer en concours réel, et donc si chacune des peines encourues peut être prononcée, il convient en premier lieu de résoudre les conflits de qualifications.

Au stade de l'enquête de police, et même si la qualification des faits revient in fine au procureur de la République, l'enjeu consiste à identifier tous les faits répréhensibles ainsi que les textes répressifs applicables, afin de retenir la ou les qualifications possibles.

1.3.2 - Le principe : interdiction du cumul de qualifications pour des mêmes faits

Ce principe s'applique uniquement aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause. Si les faits incriminés sont distincts, il importe peu qu'ils soient indissociables et que leur auteur ait poursuivi une seule intention coupable.

Lorsque les faits sont identiques, le cumul de qualifications est interdit dans les hypothèses suivantes :

1.3.2.1 - Les qualifications incompatibles

Les faits incriminés ne peuvent recevoir plusieurs qualifications lorsqu'elles sont incompatibles, ou exclusives l'une de l'autre : la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre.

Il est impossible caractériser une infraction lorsque l'autre est constituée.

Exemples :

- *La jurisprudence considère comme incompatibles le recel et l'infraction d'origine dont provient la chose recelée,*
- *Le meurtre et l'homicide involontaire,*
- *Le délit de fuite et les dégradations volontaires...*

1.3.2.2 - La règle du « *non bis in idem* »

La résolution des autres conflits de qualifications est basée sur la règle du *Non bis in idem* (ou *ne bis in idem*), qui peut se traduire par « Pas deux fois pour la même chose ». La Cour de cassation l'énonce ainsi : un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité.

Ainsi, on ne peut pas retenir plusieurs qualifications des mêmes faits dans les cas suivants :

√ Qualifications absorbantes :

L'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre.

Exemples :

- *Le crime de viol commis par violence, et le délit de violences volontaires,*
- *Le délit de vol avec violence et le délit de violences volontaires.*

√ Qualifications générales et spéciales :

L'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.

Exemple :

- *Les crimes d'assassinat et d'empoisonnement*
- *L'usage illicite de produits stupéfiants, prévu par les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, et la détention de tels produits prévue à l'article 222-37 du code pénal (si les substances sont exclusivement destinées à la consommation)*
- *Le recel d'une chose provenant d'un délit ou d'un crime, et le trafic de fausse monnaie (transport, la mise en circulation, la détention en vue de la mise en circulation)*

© SDCP – Tous droits réservés

1.3.3 - Exemples de cumuls possibles :

√ En matière d'atteintes involontaires à la vie à l'intégrité physique des personnes :

Lorsqu'un seul et même accident a causé à plusieurs victimes des dommages de gravité différente, l'auteur peut-être poursuivi cumulativement des chefs de :

- homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (art. 221-6-1 du C.P.) si l'une des victimes est décédée,
- Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une I.T.T. ≤ 3 mois (art. 222-20-1 du C.P.) si une autre victime est grièvement blessée.

En effet, cette situation ne correspond à aucune des hypothèses d'interdiction de cumul : ces qualifications ne sont pas incompatibles, et les éléments constitutifs de chacune des deux infractions sont distincts et ne constituent pas une circonstance aggravante de l'autre.

√ En matière d'escroquerie et de faux

En produisant de fausses attestations notariales ainsi qu'un faux certificat de dépôt fiduciaire établis par ses soins, visant à faire croire à la solvabilité de l'acquéreur, faits constitutifs de manœuvres frauduleuses, un individu a trompé les victimes pour les déterminer, à leur préjudice, à vendre leurs parts dans une société, sans s'acquitter de l'intégralité du prix de vente.

L'auteur peut être cumulativement poursuivi des chefs de :

- Faux, et usage de faux (art. 441-1 du C.P.)
- Escroquerie (art. 313-1 du C.P.)

Ces infractions ne sont pas incompatibles, et aucune d'elles n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante des autres. En effet, l'article 313-1, qui incrimine l'escroquerie, vise les manœuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l'usage de faux comme élément constitutif de ce délit.

CHAPITRE 2 : DOMAINE D'APPLICATION

2.1 - LE PRINCIPE EST D'APPLICATION GÉNÉRALE

La règle du non-cumul des peines a vocation générale.

2.2 - ATTÉNUATIONS DU PRINCIPE

2.2.1 - Exclusion des contraventions

L'article 132-7 du C.P. dispose que "les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles".

2.2.2 - Exclusion des sanctions non pénales

La jurisprudence exclut l'application de la règle du non-cumul lorsque sont en concours une peine et une sanction disciplinaire.

Les amendes fiscales se cumulent avec les peines de droit commun.

La contrainte judiciaire étant considérée comme une voie forcée d'exécution est prononcée cumulativement.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

2.2.3 - Exclusion de certaines peines en raison de leur nature

L'article 132-5 du C.P. indique que les peines privatives de liberté sont de même nature et ne peuvent donc se cumuler que dans la limite du maximum de la peine la plus forte.

√ Exclusion de certaines peines principales

Lorsque plusieurs peines de nature différente sont prévues pour chacune des infractions commises en concours, on ne pourra appliquer la règle du non-cumul. Une peine de chaque nature pourra être prononcée.

Exemple :

- *emprisonnement et amende.*

√ Peines complémentaires

Les peines complémentaires prévues pour chacune des infractions se trouvant en concours réel peuvent se cumuler.

Exemple :

- *confiscations, interdiction de séjour, interdiction des droits civils, civiques et de famille.*

2.2.4 - Exclusions spéciales

Certains textes consacrent des exceptions au principe.

2.2.4.1 - L'évasion

Article 434-31 du C.P. : les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent avec celles que subissait l'évadé ou celles prononcées ultérieurement pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.

2.2.4.2 - La rébellion de prisonniers

Article 433-9 du C.P. : La peine prononcée pour le délit de rébellion se cumule avec celle que l'intéressé subissait.

2.2.4.3 - L'usurpation d'identité

Article 434-23 du C.P. : Les peines prononcées pour l'usurpation se cumulent avec celles réprimant l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.

2.2.4.4 - L'organisation frauduleuse d'insolvabilité

Article 314-8 al. 2 du C.P. : quand la condamnation patrimoniale à laquelle le débiteur a tenté de se soustraire a été prononcée par le juge pénal, le tribunal peut décider que la peine dont il décide ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.

2.2.4.5 - Le refus d'obtempérer

Article L 233-1/II du C.R. : les peines prononcées pour le délit de refus d'obtempérer se cumulent avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.

2.2.4.6 - Le concours d'infractions liées à la C.D.O. commises en détention

Article 132-6-1 du C.P. : lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du C.P.P. alors qu'il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction en raison de laquelle il était détenu.

La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application de ces dispositions.

© SDCP – Tous droits réservés

CHAPITRE 3 :
MISE EN ŒUVRE DE LA RÈGLE

L'article 132-3 du C.P. précise que lorsque plusieurs infractions sont commises et se trouvent en concours, le juge peut prononcer toutes les peines encourues. Mais, en cas de poursuite unique il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Exemple :

- *lorsqu'un individu commet un vol et une escroquerie, il se verra appliquer une peine d'emprisonnement dans la limite de cinq ans.*

3.1 - EN CAS DE POURSUITE UNIQUE

Toutes les infractions qui se trouvent en concours vont donner lieu à des poursuites. Ces dernières vont avoir lieu devant une juridiction unique.

Chaque infraction va être examinée, et une décision sur la culpabilité de l'individu va être prise dans chaque cas.

Le code pénal autorise le prononcé cumulatif des peines de nature différente (art. 132-3 C.P.). Mais ce cumul n'a pas de caractère obligatoire et le juge peut ne prononcer que certaines des peines encourues.

Lorsque les peines encourues sont de même nature, la juridiction va prononcer une peine principale unique qui ne peut dépasser le maximum légal prévu pour l'infraction la plus grave.

Si plusieurs peines sont prévues pour chacune des infractions en concours (emprisonnement et amende), une peine de chaque nature peut être prononcée. Ainsi des peines prévues pour des infractions différentes peuvent s'appliquer cumulativement.

Exemple :

- *Les infractions en concours sont des violences volontaires ayant entraîné une I.T.T.> 8 jours, sur mineur de 15 ans, et avec usage d'une arme (art. 222-12 du C.P.) et un abus de confiance (art. 314-1 du C.P.). Les peines encourues sont pour la première infraction 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, pour la seconde 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le juge va pouvoir prononcer 7 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.*

Comment est déterminée la peine la plus forte encourue ? La peine la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé, tout en tenant compte des causes de diminution de peine (minorité) et des causes d'aggravation (récidive).

3.2 - EN CAS DE PLURALITÉ DE POURSUITES

C'est le cas lorsque les infractions en concours relèvent de la compétence de tribunaux différents ou lorsqu'elles n'ont pas été découvertes en même temps.

La règle du non-cumul s'applique tout en autorisant, dans certaines limites, la confusion des peines.

3.2.1 - Principe de la confusion des peines

3.2.1.1 - Lorsque les peines encourues sont de même nature

Les peines prononcées se cumulent dans la limite du maximum légal le plus élevé. Lorsque le cumul des peines dépasse le maximum légal, la confusion est obligatoire. Lorsque le cumul aboutit à une peine au-dessous du maximum, la confusion est une possibilité laissée au juge, elle n'est pas obligatoire.

La confusion peut être totale ou partielle. Elle peut s'appliquer aux peines complémentaires de même nature.

© SDCP – Tous droits réservés

3.2.1.2 - Cas des peines perpétuelles

Les peines perpétuelles se confondent entre elles.

3.2.1.3 - Lorsque les peines encourues sont de nature différente.

Les peines peuvent s'exécuter cumulativement. Sous l'ancien code pénal la confusion s'opérait de plein droit. Le code pénal ne se prononce pas, et il faudra attendre des décisions jurisprudentielles.

3.2.2 - Effets de la confusion des peines

La confusion n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales : les condamnations subsistent.

L'exécution de la peine la plus forte entraîne celle des peines les plus faibles, toutes étant censées s'exécuter en même temps.

3.2.3 - Procédure de la confusion

Articles 132-4 du C.P. et 710-1 du C.P.P.

√ La juridiction saisie de la 2ème infraction, ayant connaissance du passé judiciaire du délinquant, peut prononcer la confusion des peines.

√ Si la juridiction ne s'est pas prononcée sur la confusion, le condamné ou le surveillant chef de l'établissement où les peines s'exécutent, peut adresser une requête au procureur de la République. Le procureur de la République peut ordonner la confusion.

La personne condamnée peut demander la confusion de peines prononcées contre elle après que les condamnations sont devenues définitives. Sa demande est portée devant le tribunal correctionnel dont la décision peut faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels.

Sont compétents le ou les tribunaux correctionnels ayant prononcé les peines ou se trouvant au siège d'une des juridictions ayant prononcé les peines.

La juridiction du lieu de détention est également compétente.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA RÉCIDIVE

La récidive est la principale cause qui permet au juge de dépasser le maximum normal de la peine. Le délinquant après avoir été condamné pour une première infraction en commet une seconde.

La récidive suppose une condamnation définitive passée en force de chose jugée qui va constituer le premier terme de la récidive. Elle nécessite également une seconde infraction qui va être le deuxième terme de la récidive.

CHAPITRE 1 : LES TERMES DE LA RÉCIDIVE ARTICLES 132-8 ET SUIVANTS DU C. P.

1.1 - LE PREMIER TERME DE LA RÉCIDIVE : UNE PREMIÈRE CONDAMNATION

La première condamnation doit avoir le caractère d'une peine. Ainsi les sanctions administratives, les mesures de sûreté ne peuvent constituer le premier terme. Il en est de même d'un acquittement ou d'une mesure de rééducation prise à l'encontre d'un mineur.

Sont prises en compte les peines encourues pour telle infraction et non les peines prononcées par le tribunal.

La condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction pénale française ou d'un État membre de l'Union européenne (art. 132-23-1 du C.P.). Lorsque la condamnation a été prononcée par une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes (art. 132-23-2 du C.P.). Les autres condamnations étrangères ne sont pas prises en considération bien qu'elles soient susceptibles de révéler l'état dangereux de la personne.

La condamnation doit être définitive. Elle doit être passée en force de chose jugée avant que la seconde infraction intervienne. Dans le cas contraire on se trouve en présence d'un concours réel d'infractions.

Dans un avis du 26 janvier 2009, la Cour de cassation estime qu'une condamnation avec sursis, réputée non avenue (qui n'a pas été révoquée), peut constituer le premier terme d'une récidive.

Il importe peu que la peine ait été exécutée ou non.

Une condamnation par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ne devient définitive qu'à l'expiration du délai d'appel du Procureur général qui est de 20 jours à compter du prononcé de la décision (art. 505 C.P.P.).

La condamnation doit encore être inscrite au casier judiciaire au moment de la commission de la seconde infraction. Si elle a été effacée par une amnistie, elle ne peut plus servir de premier terme. Par contre en cas de grâce la récidive peut être retenue, la grâce entraînant seulement une dispense d'exécuter la peine.

1.2 - LE SECOND TERME DE LA RÉCIDIVE : UNE INFRACTION ULTÉRIEURE

Le code pénal prévoit quatre cas de récidive : articles 132-8 à 132-11 du C.P.

© SDCP – Tous droits réservés

1.2.1 - Récidive de crime ou de délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à crime

Article 132-8 du C.P. : celui qui, condamné une première fois pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, commet ultérieurement un autre crime, est en état de récidive.

Sont assimilés aux crimes les délits punis de 10 ans d'emprisonnement.

Ex. : violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Le second terme de la récidive doit être un crime.

Cette récidive est générale : il n'est pas nécessaire que les deux infractions successives soient similaires.

La récidive est perpétuelle : elle sera appliquée quel que soit le temps écoulé entre les deux infractions, et ce tant que la première infraction n'est pas effacée.

1.2.2 - Récidive de crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à délit

Article 132-9 du C.P. : celui qui, condamné une première fois pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, commet ultérieurement un nouveau délit, est en état de récidive.

Le second terme est tout délit dont la peine encourue est supérieure à un an d'emprisonnement.

√ La récidive est générale : les deux infractions ne doivent pas nécessairement être identiques.

√ La récidive est temporaire : la seconde infraction doit avoir été commise dans un certain délai après expiration ou prescription de la précédente peine. Ces délais sont les suivants :

- lorsque le second délit est puni de 10 ans d'emprisonnement, le délai est de 10 ans.
- lorsque le second délit est puni d'une peine inférieure à 10 ans d'emprisonnement, le délai est de 5 ans.

1.2.3 - La récidive correctionnelle

Article 132-10 du C.P. : celui qui, déjà condamné définitivement pour un délit, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé, est récidiviste.

√ Le premier terme de la récidive correctionnelle est constitué d'un délit puni d'une peine inférieure à 10 ans d'emprisonnement. Peu importe la durée de la peine d'emprisonnement ou que la juridiction ait prononcé une peine d'amende ou même un travail d'intérêt général.

√ Le second terme de la récidive doit être un délit, mais il n'est pas nécessaire que la peine encourue soit un emprisonnement.

La récidive correctionnelle est temporaire et spéciale. La seconde infraction doit avoir été commise dans un délai de 5 ans après l'expiration de la première peine ou de sa prescription.

Les deux termes de la récidive doivent être identiques ou assimilés.

Le législateur a expressément assimilé certains délits pour l'application de la récidive.

C'est le cas :

- du vol, de l'extorsion, du chantage, de l'escroquerie et de l'abus de confiance (art. 132-16 C.P.) ;
- de l'agression sexuelle et des atteintes sexuelles (art. 132-16-1 C.P.) ;
- de certains délits routiers comme l'homicide involontaire, les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide routier, les blessures routières etc (art. 132-16-2 C.P.) ;
- du délit de traite des êtres humains et de proxénétisme (art. 132-16-3 C.P.)

© SDCP – Tous droits réservés

- des délits de violences volontaires et tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences (art. 132-16-4 C.P.)
- des délits relatifs au trafic d'armes (art. 132-16-4-1 du C.P.) ;
- du recel et du délit qui a procuré les choses recelées (art.321-5 du C.P.)

D'autres assimilations sont prévues dans le cadre de textes spéciaux. C'est le cas par exemple pour certains délits concernant des armes.

1.2.4 - La récidive contraventionnelle

Article 132-11 du C.P. : celui qui, déjà condamné définitivement pour une contravention de 5e classe, commet la même contravention, est récidiviste.

La récidive contraventionnelle obéit à des règles particulières en raison de la faible gravité du trouble.

Le règlement doit prévoir expressément la récidive : c'est le cas pour les violences volontaires, la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, la vente forcée par correspondance, etc.

√ La récidive contraventionnelle est spéciale. La seconde infraction doit être la même contravention que celle constituant le premier terme.

√ La récidive contraventionnelle est temporaire. La seconde contravention doit avoir été commise dans les 12 mois qui suivent l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

√ La récidive d'une contravention de 5e classe peut devenir un délit :

La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière précise que dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine (art. 132-11 al. 2 C.P.).

1.2.5 - Les cas spéciaux de récidive

Il existe des exceptions au droit commun de la récidive.

Certains textes spéciaux cherchent à écarter toute possibilité d'aggravation de la peine. La loi du 29 juillet 1881 sur la presse exclut le mécanisme de la récidive sauf pour certaines infractions comme l'apologie des crimes de guerre.

Certains textes touchent au délai de récidive.

Ex. : en matière d'infractions de chasse, le délai est de 12 mois au lieu de 5 ans dans le régime commun pour les délits.

CHAPITRE 2 : LA RÉCIDIVE APPLIQUÉE AUX PERSONNES MORALES

Le code pénal a prévu la récidive pour les personnes morales.

2.1 - RÉCIDIVE DE CRIME (OU DÉLIT ASSIMILÉ) À CRIME

Art. 132-12 du C.P. : La personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit punissable de 100 000 € d'amende (somme prévue pour les personnes physiques), qui engage ultérieurement sa responsabilité pénale par un crime est récidiviste.

La récidive est générale et perpétuelle.

© SDCP – Tous droits réservés

2.2 - RÉCIDIVE DE CRIME (OU DÉLIT ASSIMILÉ) À DÉLIT

Article 132-13 du C.P. : La personne morale déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit punissable de 100 000 € d'amende (pour les personnes physiques), qui engage ultérieurement sa responsabilité pénale par un délit est récidiviste.

La récidive est générale et temporaire.

√ La seconde infraction qui est aussi un délit puni de 100 000 € d'amende doit être commise dans les 10 ans suivant l'expiration ou la prescription du 1er terme.

√ La seconde infraction qui est un délit puni d'une peine d'amende inférieure à 100 000 € mais supérieure à 15 000 € doit être commise dans les 5 ans.

√ récidive de délit a délit

Article 132-14 du C.P. : la personne morale déjà condamnée définitivement pour un délit, qui commet ultérieurement un délit identique ou assimilé, est récidiviste.

La récidive est spéciale et temporaire.

Le second délit doit être identique ou similaire au premier terme. Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés comme une même infraction.

Le second délit doit avoir été commis dans un délai de 5 ans après l'expiration ou la prescription de la peine.

2.3 - RÉCIDIVE EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION

La récidive n'est prévue que pour les contraventions de 5e classe, et à condition que le règlement l'ait expressément mentionnée (art. 132-15 C.P.).

La récidive est spéciale et temporaire.

Il s'agit de la réitération de la même contravention dans le délai d'un an à compter de l'expiration de la peine.

CHAPITRE 3 : LA PREUVE DE LA RÉCIDIVE : LE CASIER JUDICIAIRE

Ce sont les articles 768 et suivants du C.P.P. qui en prévoient l'organisation et le fonctionnement. Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, dépend de l'autorité du ministre de la justice.

Le relevé des fiches est demandé au casier judiciaire national automatisé.

3.1 - L'ORGANISATION DU CASIER JUDICIAIRE : LES BULLETINS

3.1.1 - Le bulletin numéro 1

3.1.1.1 - Pour les personnes physiques

Il consiste en un relevé intégral des fiches concernant une personne et contient toutes les condamnations. Il ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires : art. 774 du C.P.P.

3.1.1.2 - Pour les personnes morales

Il comprend le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la personne morale (art. 774-1 C.P.P.).

3.1.1.3 - Retrait des fiches :

Les articles 769, 769-1 et 770 du C.P.P. précisent les modalités de modification et de suppression des mentions figurant au bulletin. Ainsi ne peuvent figurer au bulletin n° 1 les condamnations effacées par l'amnistie, qui ont donné lieu à réhabilitation.

© SDCP – Tous droits réservés

3.1.2 - Le bulletin numéro 2

C'est un relevé des fiches du casier, mais avec exclusion de certaines condamnations.

3.1.2.1 - Pour les personnes physiques (art. 775 C.P.P.)

Il peut être délivré (art. 776 C.P.P.) :

√ Aux préfets et administrateurs publics de l'État saisis de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale.

√ Aux autorités militaires et aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.

√ Aux administrations et personnes morales dont la liste est fixée à l'article 779 du C.P.P., ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.

√ Aux présidents des tribunaux de commerce et aux juges commis à la surveillance du registre du commerce.

√ Aux présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption.

√ Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la Justice lorsqu'elles reçoivent une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel de la part d'une autorité d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer dans celui-ci des restrictions d'exercice concernant cette activité professionnelle.

√ Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée.

√ Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes doit être déterminée par décret.

3.1.2.2 - Pour les personnes morales (art. 775-1 A C.P.P.)

Il peut être délivré (art. 776-1 C.P.P.) :

√ Aux préfets, aux administrations de l'État et aux collectivités locales en cas de dossier d'adjudication de travaux ou de marchés publics.

√ Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales.

√ Aux présidents des tribunaux de commerce et juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés.

√ A l'autorité des marchés financiers pour les personnes morales demandant l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé.

√ Aux autorités compétentes désignées par arrêté recevant une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'une personne morale de la part d'une autorité compétente d'un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargé d'appliquer des restrictions d'exercice concernant une activité professionnelle.

© SDCP – Tous droits réservés

√ À l'association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation (pour application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce).

Le tribunal qui prononce une condamnation peut décider d'exclure la mention de cette condamnation.

Lorsque la mention d'une décision est exclue cela entraîne le relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation. Mais les peines complémentaires et notamment la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de séjour demeurent.

3.1.3 - Le bulletin numéro 3

Il concerne exclusivement les personnes physiques. C'est un extrait expurgé qui n'est délivré qu'à la personne concernée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle (art. R. 82 al. 1 C.P.P.).

Les mentions y figurant sont listées à l'article 777 du C.P.P. .

Le législateur a voulu privilégier le reclassement du condamné, et n'a donc fait figurer au bulletin numéro 3 que les infractions les plus graves.

3.2 - LA COMMUNICATION DU BULLETIN

La personne désirant obtenir communication du relevé intégral du casier judiciaire doit adresser sa demande au procureur de la République du lieu de résidence. Elle doit pour cela pouvoir justifier de son identité.

La personne morale doit adresser sa demande, par le biais de son représentant légal, au procureur de la République du lieu de son siège.

3.3 - UTILISATION DU CASIER JUDICIAIRE PAR LE JUGE

Le juge se basera essentiellement sur le casier judiciaire pour apporter la preuve de la récidive. Les mentions du bulletin numéro 1 font preuve de la récidive. Toutefois, si l'intéressé conteste ces mentions, le ministère public doit demander aux greffes des tribunaux ayant prononcé les condamnations, copie des décisions.

CHAPITRE 4 : LES EFFETS DE LA RÉCIDIVE

4.1 - POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

4.1.1 - Crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement suivi d'un crime (art. 132-8 du C.P.)

Lorsque la seconde infraction est punissable d'une peine de vingt ou trente ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine est la perpétuité. Lorsque la seconde infraction entraîne une peine de quinze ans de réclusion ou détention criminelle, le maximum de la peine est de trente ans. Le code pénal n'a pas prévu d'aggravation des peines perpétuelles. Ainsi la période de sûreté (22 ans au maximum) n'est pas touchée par la récidive.

4.1.2 - Crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement suivi d'un délit (art. 132-9 du C.P.)

La récidive permet au juge de doubler la peine maximum prévue pour la seconde infraction. Le doublement peut non seulement s'appliquer à l'emprisonnement, mais également à la peine d'amende.

© SDCP – Tous droits réservés

4.1.3 - La récidive correctionnelle (art. 132-10 du C.P.)

Le juge va pouvoir doubler les peines d'emprisonnement ou d'amende encourues pour le second délit.

4.1.4 - La récidive contraventionnelle (art. 132-11 du C.P.)

La récidive contraventionnelle porte le maximum de la peine d'amende à 3000 euros, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

4.2 - POUR LES PERSONNES MORALES

4.2.1 - La récidive de crime (ou de délit assimilé) à un crime (art. 132-12 du C.P.)

La personne morale se verra appliquer une amende dont le taux est deux fois supérieur à celui prévu par la loi. Peuvent être également prononcées toutes les peines de l'article 131-39 du C.P.

4.2.2 - Le crime (ou délit assimilé) suivi d'un délit (art. 132-13 du C.P.)

La peine d'amende sera le double du taux prévu par le texte de loi réprimant l'infraction.

4.2.3 - Le délit suivi d'un délit (art. 132-14 du C.P.)

Le taux maximum de l'amende sera de deux fois supérieur à celui prévu par la loi.

4.2.4 - La récidive en matière de contravention (art. 132-15 du C.P.)

Le taux de l'amende sera supérieur de dix fois à celui prévu par le texte de loi réprimant la contravention.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU : LA RÉCIDIVE DES PERSONNES PHYSIQUES

NATURE DE LA 1ERE INFRACTION	NATURE DE LA 2e INFRACTION	DÉLAI ENTRE LES DEUX INFRACTIONS	PEINE ENCOURUE SUITE A RÉCIDIVE	TEXTES
Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement	Crime passible d'une peine maximum de 20 ou 30 ans fixée par la loi	Pas de délai	Réclusion criminelle à perpétuité	Article 132-8 C.P.
	Crime passible d'une peine maximum de 15 ans de réclusion		30 ans de réclusion criminelle	
	Délit passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement	10 ans	Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourus	Article 132-9 al. 1 C.P.
	Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an.	5 ans		Article 132-9 al. 2 C.P.
Délit puni d'un emprisonnement inférieur à 10 ans.	Délit identique ou assimilé	5 ans		Articles 132-10, 132-16, 132-16-1 à 132-16-5, 321-5 du C.P.
Contravention de 5e classe	Si le règlement le prévoit, condamnation identique	1 an	Amende portée à 3000 euros	Article 132-11 al. 1 C.P.
	Loi prévoyant que la récidive d'une contravention de 5e classe constitue un délit	3 ans	Peines délictuelles	Article 132-11 al. 2 C.P.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

TABLEAU : LA RÉCIDIVE DES PERSONNES MORALES

NATURE DE LA 1ERE INFRACTION	NATURE DE LA 2e INFRACTION	DÉLAI ENTRE LES DEUX INFRACTIONS	PEINE ENCOURUE SUITE A RÉCIDIVE	TEXTES
Crime ou délit puni de 100 000 euros d'amende	Crime	Pas de délai	Amende encourue doublée + application possible des peines de l'art. 131-39 C.P.	Article 132-12 C.P.
	Délit passible de 100 000 euros d'amende	10 ans	Amende encourue doublée + application possible des peines de l'article 131-39 C.P.	Article 132-13 al. 1 C.P.
Délit puni d'une amende inférieure ou égale à 100 000 euros	Délit passible d'une peine d'amende supérieure ou égale à 15 000 euros	5 ans		Article 132-13 al. 2 C.P.
Délit	Délit identique ou assimilé	5 ans	Taux de l'amende de 2 fois supérieur à celui prévu par la loi.	Articles 132-14, 132-16, 321-5 C.P.
Contravention de la 5e classe	Contravention identique	1 an	Taux de l'amende de 10 fois supérieur à celui prévu par la loi.	Article 132-15 C.P.

NOTA : Le délai de commission de la nouvelle infraction est calculé à compter de l'expiration ou de la prescription de la peine prononcée pour la 1ère infraction.

© SDCP – Tous droits réservés

LA RÉITÉRATION D'INFRACTIONS

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LA RÉITÉRATION D'INFRACTIONS

La loi du 12 décembre 2005 a consacré une notion jusque-là jurisprudentielle et reconnue par la doctrine en définissant la réitération comme étant le fait pour une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit de commettre une nouvelle infraction ne répondant pas aux conditions de la récidive légale (art. 132-16-7 al. 1 C.P.).

La réitération suppose que l'infraction est commise après une condamnation définitive pour une infraction précédente et qu'elle ne répond pas aux conditions de la récidive légale (elle intervient après une infraction punie d'une peine inférieure à 10 ans, elle est différente ou non assimilable à l'infraction précédente ou elle est identique mais commise au-delà du délai de 5 ans après expiration ou prescription de la peine prononcée pour la 1ère infraction). Les infractions commises en réitération sont traitées comme des infractions uniques.

CHAPITRE 2 : EFFETS DE LA RÉITÉRATION D'INFRACTIONS

L'article 132-16-7 al. 2 du C.P. énonce que les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion.

Ainsi une personne déjà condamnée définitivement qui commet une nouvelle infraction voit s'additionner, sans possibilité de confusion, la peine prononcée pour la nouvelle infraction avec la première infraction. La situation du réitérant est donc moins favorable que celle du prévenu auteur de plusieurs infractions n'ayant pas fait l'objet de condamnations définitives et bénéficiant donc du cumul plafonné des peines, voire de la confusion des peines.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES CAUSES D'AGGRAVATION DE LA SANCTION

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

La peine encourue par l'auteur d'une infraction peut être aggravée lorsque celle-ci a été commise dans une circonstance considérée par la loi comme aggravant la criminalité de l'acte. "Si un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, rien ne s'oppose à ce qu'une même circonstance soit retenue comme aggravant des crimes distincts" (Cass. crim, 7 février 2007).

Une circonstance n'est aggravante que lorsque la loi le décide expressément. Elle les énumère de manière limitative et détermine pour chaque cas l'aggravation de la peine encourue.

Une circonstance aggravante peut modifier la nature de la peine encourue par l'auteur de l'infraction et par conséquent la nature de l'infraction.

Les circonstances aggravantes sont dites spéciales car elles ne s'appliquent qu'aux auteurs des infractions pour lesquelles la loi les prévoit. On peut distinguer celles qui tiennent aux conséquences dommageables de l'infraction, à la personne de la victime, à la personne de l'auteur, aux moyens employés pour commettre l'infraction, au lieu de l'infraction. Seules seront ici traitées les circonstances aggravantes citées par le code pénal aux articles 132-71 à 132-80 ainsi que celles communes à plusieurs infractions et d'une application fréquente.

La jurisprudence les classe en deux catégories.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

1 : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PERSONNELLES

Il s'agit des circonstances aggravantes qui augmentent uniquement la culpabilité de celui qui agit car elles sont liées à sa personnalité. Tel est le cas de la récidive qui est « purement » personnelle et qui ne s'étend donc pas au coauteur ou au complice.

Cependant, les circonstances aggravantes personnelles liées à la qualité ou à la fonction ne semblent pas être exclusives à l'auteur. Elles ne sont donc pas dites « purement personnelles » En effet, un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation indique que : « Sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal » (Cass. crim. n°04-84.235 du 7 septembre 2005). Elle consacre ainsi le principe de l'emprunt de criminalité (étudié ultérieurement dans les principes généraux de la responsabilité pénale). Le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui (Cass. crim. n°95-84.252 du 21 mai 1996).

2 : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉELLES

Il s'agit des circonstances aggravantes qui s'attachent à la matérialité du fait poursuivi dont elles ne peuvent être séparées.

Elles ne peuvent dont pas exister à l'égard de l'un des participants sans exister en même temps à l'égard de tous les autres, qu'ils soient auteurs, coauteurs ou complices.

NOTA : La doctrine, quant à elle, ajoute une troisième catégorie : les circonstances aggravantes mixtes (tenant à la fois à la qualité de l'auteur et à la criminalité de l'acte) qui semblent donc être assimilées par la jurisprudence aux circonstances aggravantes réelles.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA BANDE ORGANISÉE

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-71 du C.P. définit la bande organisée. Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

La notion de bande organisée est proche de celle d'association de malfaiteurs définie par l'article 450-1 du code pénal. Elle diffère de l'association de malfaiteurs qui est une infraction autonome, caractérisée alors même que les opérations projetées sont restées au stade des actes préparatoires. La question de la bande organisée quant à elle se pose après commission ou tentative de commission de certaines infractions.

Il s'agit d'une forme particulière de préméditation.

2 : CONDITIONS

« La bande organisée, suppose à la différence de la réunion, que les auteurs, coauteurs de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission du crime ou du délit. » (Cass. crim., 14 mai 1993)

La réunion présente un caractère fortuit et occasionnel qui suppose une concertation simple sans préméditation.

2.1 - UNE RÉSOLUTION D'AGIR EN COMMUN ANTÉRIEURE À L'ACTION

Il faut, pour que cette condition soit réalisée, que plusieurs personnes se soient réunies et aient arrêté la résolution d'agir en commun.

La bande organisée implique donc la préméditation : « Elle suppose un plan concerté » (Cass. crim., 30 novembre 2005).

Doit être établie l'existence de contacts préliminaires, voire d'une convention passée avant l'action.

Ainsi, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la cour de cassation a relevé que l'existence d'une bande organisée est établie : par les contacts préliminaires pris par « B » avec les convoyeurs de drogue, les entretiens avec les protagonistes de ces transports et sa participation à l'organisation des voyages (Cass. crim., 1er octobre 1998).

2.2 - LA NÉCESSITÉ D'UNE ORGANISATION

La bande organisée suppose une certaine organisation comportant une direction, une hiérarchisation et une distribution des rôles entre les participants : « Organisation structurée et hiérarchisée » (Cass. crim., 11 janvier 2017, 4 novembre 2004).

La bande organisée est une circonstance aggravante réelle qui ne nécessite pas de démontrer la participation continuelle à l'organisation de l'opération (Cass. crim. 15 septembre 2004).

© SDCP – Tous droits réservés

La jurisprudence ne se prononce pas sur le nombre de personnes nécessaire pour constituer une bande organisée. La notion de pluralité résulte des termes « bande », « groupement » ou « entente ».

Pour constituer une bande organisée, il est nécessaire d'être plus de deux. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée la définit dans les termes suivants : « groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou des infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel ».

Jurisprudence : la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée, dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps (Cass. crim., 8 juillet 2015).

2.3 - LE BUT POURSUIVI

Les actes préparatoires peuvent être caractérisés par la conception d'un plan d'exécution de l'infraction, par l'acquisition de matériel, par le recrutement de personnel, etc.

Cette préparation peut ne viser qu'une seule infraction qu'elle ait été commise ou tentée.

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance de commission en bande organisée est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4 8° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-4 C.P.)**
- **LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS (ARTICLES 222-35 AL. 2 ET 222-36 AL. 2 C.P.)**
- **LE TRAFIC D'ARMES (ARTICLE 222-57 AL. 2 C.P.)**
- **L'ENLÈVEMENT ET LA SÉQUESTRATION (ARTICLE 224-5-2 C.P.)**
- **LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (ARTICLE 225-4-3 C.P.)**
- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-8 C.P.)**
- **L'EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ (ARTICLE 225-12-7 C.P.)**
- **EXPLOITATION DE LA VENTE À LA SAUVETTE (ARTICLE 225-12-10 C.P.)**
- **INCITER UN MINEUR À COMMETTRE UN ACTE SEXUEL PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (ARTICLE 227-22-2 AL. 2 C.P.)**
- **FAVORISER LA CORRUPTION DE MINEUR (ARTICLE 227-22 AL. 3 C.P.)**
- **LA REPRÉSENTATION PORNOGRAPHIQUE DE MINEURS (ARTICLE 227-23 AL. 5 C.P.)**
- **SOLLICITER AUPRÈS D'UN MINEUR LA DIFFUSION OU LA TRANSMISSION D'IMAGES PORNOGRAPHIQUES DE MINEURS (ARTICLE 227-23-1 AL. 2 C.P.)**
- **LE VOL (ARTICLE 311-9 C.P.)**
- **L'EXTORSION (ARTICLE 312-6 C.P.)**
- **L'ESCROQUERIE (ARTICLE 313-2 AL. 7 C.P.)**
- **L'ABUS DE CONFIANCE (ARTICLE 314-1-1 C.P.)**
- **LE RECEL (ARTICLE 321-2 2° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS OU DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (ARTICLE 322-8 1° C.P.)**
- **LE BLANCHIMENT (ARTICLE 324-2 2° C.P.)**
- **L'ÉVASION (ARTICLE 434-30 AL. 2 C.P.)**
- **LE TRANSPORT OU LA MISE EN CIRCULATION DE FAUSSE MONNAIE (ARTICLE 442-2 AL. 2 C.P.)**

Cette liste, non exhaustive, pourrait utilement être complétée par certaines infractions prévues par des lois particulières telles que :

- **L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (CESEDA)**
- **LES ARMES ET MUNITIONS (CODE DE LA DÉFENSE)**
- **LES CONTREFAÇONS (CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE)**
- **LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PRODUCTION, FABRICATION, TRANSPORT, IMPORTATION, EXPORTATION, DÉTENTION, OFFRE, CESSION, ACQUISITION ET EMPLOI DE PLANTES, DE SUBSTANCES OU DE PRÉPARATIONS CLASSÉES COMME VÉNÉNEUSES (ARTICLE L. 5432-1 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)**
- **LA CONTREFAÇON, LA FALSIFICATION, L'USAGE, L'ACCEPTATION D'UN CHÈQUE CONTREFAISANT OU FALSIFIÉ OU D'UN AUTRE INSTRUMENT DE PAIEMENT AINSI QUE LA TENTATIVE DE CES DÉLITS (ARTICLE L. 163-4-2 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)**
- **ATTEINTES À LA LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS (ARTICLE L. 541-46 CODE DE L'ENVIRONNEMENT)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE GUET-APENS

« Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-71-1 du C.P. définit le guet-apens. Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

La notion de guet-apens est proche de celle d'embuscade définie par l'article 222-15-1 du code pénal. Elle diffère de l'embuscade qui est une infraction autonome, caractérisée alors même que les opérations projetées sont restées au stade des actes préparatoires. La question du guet-apens se pose après commission ou tentative de commission de certaines infractions.

Il s'agit d'une forme particulière de préméditation.

2 : CONDITIONS

2.1 - L'ATTENTE

L'article 132-71-1 du C.P. ne définit dans son intitulé ni la durée minimum ni la nature du lieu de l'attente. C'est une notion très large que le législateur n'a pas précisée.

2.2 - LA QUALITÉ DE LA VICTIME

Il s'agit de toute personne quelle que soit sa qualité. Le texte n'apporte aucune précision, se bornant à indiquer qu'il peut s'agir d'une ou plusieurs personnes.

2.3 - LE BUT POURSUIVI

Ce sont les actes préparatoires en relation avec l'infraction poursuivie qui déterminent le caractère délibéré du « piège » tendu. Il s'agit une nouvelle fois d'une forme de préméditation.

La nature de la ou des infractions commises ou tentées importe peu à la condition évidente que la loi l'ait visée expressément. Le législateur se donne ainsi la possibilité d'appliquer à l'avenir cette circonstance aggravante à d'autres infractions.

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance de guet-apens est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-3 AL. 1 C.P., LE MEURTRE EST ALORS QUALIFIÉ D'ASSASSINAT)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3 9° C.P.)**
- **LES VIOLENCES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 9° ET 222-14-5 C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

LA PRÉMÉDITATION

« La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-72 du C.P. définit la préméditation. Elle se traduit par une résolution d'agir marquant la volonté mûre et réfléchie de l'auteur d'atteindre le but qu'il s'est fixé.

La jurisprudence parfois contradictoire la qualifie tantôt de réelle, tantôt de personnelle.

2 : CONDITIONS

2.1 - UNE RÉSOLUTION D'AGIR

La résolution d'agir s'inscrit dans un intervalle de temps plus ou moins long, qui n'est pas déterminé. L'antériorité à l'acte est nécessaire pour matérialiser la préméditation (Cass. crim., n° 89-85.889 du 9 janvier 1990).

Cet intervalle de temps se situe entre la résolution de commettre l'acte et son exécution.

2.2 - UNE VOLONTÉ MÛRE ET RÉFLÉCHIE

L'acte prémédité est médité et préparé. Il n'est donc pas spontané et ne peut pas faire suite à une pulsion. Ces éléments traduisent une volonté persistante et résolue d'appliquer le plan tracé à l'avance.

2.3 - LE BUT POURSUIVI

Cette circonstance vise indifféremment une infraction commise ou tentée.

La préméditation se matérialise par des faits ou des circonstances qui se situent dans l'intervalle de temps qui précède l'acte « Elle doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l'acte de l'auteur principal » (Cass. crim., 4 septembre 1976).

À titre d'exemple, il peut s'agir d'actes préparatoires, de menaces, de confidences, de la nature complexe de l'acte traduisant sa nécessaire préparation, etc.

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance de commission avec préméditation est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-3 AL. 1 C.P., LE MEURTRE EST ALORS QUALIFIÉ D'ASSASSINAT)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3 9° C.P.)**
- **LES VIOLENCES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 9° ET 222-14-5 C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

L'EFFRACTION

« L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.

Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-73 du C.P. définit l'effraction. Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

Elle consiste en l'utilisation d'un moyen illicite pour pénétrer dans un lieu clos. L'usage de fausses clefs ou de clefs indûment obtenues est assimilé à l'effraction.

L'effraction peut également être constitutive d'un des éléments matériels de l'évasion (art. 434-27 C.P.), des destructions, dégradations ou détériorations (art. R.635-1 et 322-1 C.P.), de la violation de domicile (art. 226-4 C.P.) ou de l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel (art. 315-1 C.P.).

2 : CONDITIONS

2.1 - UN ENDROIT CLOS

Il s'agit d'un endroit quelconque dont l'accès est normalement interdit aux tiers par une clôture ou un dispositif quelconque de fermeture (la disposition à l'entrée d'une propriété d'un écriteau en interdisant l'accès ne constitue pas une clôture).

La généralité des termes « dispositif de fermeture » et « toute espèce de clôture » n'exclut aucun lieu clos ou fermé. On peut citer les exemples jurisprudentiels suivants : terrain, maison, garage, parc, meuble, véhicule automobile, wagon, parcmètre, appareil récepteur de monnaie, etc.…

2.2 - L'USAGE D'UN MOYEN

Le moyen utilisé doit consister en une effraction, c'est-à-dire que l'auteur utilise en quelque sorte de « violence envers la chose ». Il se sert d'un moyen autre que celui employé normalement pour ouvrir, et qui entraîne la rupture ou le forcement de la clôture ou du dispositif de fermeture. Il peut s'agir de l'utilisation d'une pince-monseigneur, d'un levier, creuser un trou dans un mur, couper une haie, découper un grillage, briser une vitre, briser un dispositif magnétique, etc.….

L'usage de fausse clefs (imitées, reproduites, contrefaisantes ou altérées) ou de clefs indûment obtenues (usage abusif de vraies clefs) est quant à lui assimilé à l'effraction. En effet, il s'agit d'utiliser le moyen normalement employé pour pénétrer ou ouvrir sans forcer ni dégrader la clôture ou le système de fermeture.

© SDCP – Tous droits réservés

2.3 - LE BUT POURSUIVI

La circonstance d'effraction ne peut être réalisée qu'à l'extérieur du lieu clos.

L'effraction aggrave la peine encourue par son auteur lorsqu'elle accompagne une infraction commise ou tentée pour laquelle la loi qui la réprime le prévoit.

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance de commission par effraction est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE VOL (ARTICLE 311-5 3° C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-3 5° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ESCALADE

« L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-74 du C.P. définit l'escalade. Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

Comme l'effraction, c'est le fait d'utiliser un moyen illicite pour pénétrer dans un lieu clos. La nature du moyen diffère de celui utilisé pour l'effraction. Il s'agit ici du franchissement d'une clôture ou de l'entrée par une issue non prévue à cet effet.

2 : CONDITIONS

2.1 - UN ENDROIT CLOS

Il s'agit d'un endroit quelconque dont l'accès est normalement interdit aux tiers par une clôture (haie, mur, porte, portail, toiture, etc.…).

2.2 - L'USAGE D'UN MOYEN

Le moyen utilisé importe peu. Il peut s'agir d'un moyen prévu et organisé par l'auteur, trouvé par hasard ou improvisé (une échelle, un échafaudage, une corde, un grappin, etc.

Il en va de même pour toute intrusion par une issue n'étant pas de nature à servir d'entrée (fenêtre, soupirail, tunnel, etc.…).

2.3 - LE BUT POURSUIVI

La circonstance d'escalade ne peut être réalisée que de l'extérieur vers l'intérieur comme le précise le texte : « L'escalade est le fait de s'introduire… ».

L'escalade aggrave la peine encourue par son auteur lorsqu'elle accompagne une infraction commise ou tentée pour laquelle la loi qui la réprime le prévoit.

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance de commission par escalade est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE VOL (ARTICLE 311-5 3° C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-3 5° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE PORT OU L'USAGE D'UNE ARME

« Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale ou reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-75 du C.P. définit ce qu'est une arme. Le port ou l'usage d'une arme constitue une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

L'arme peut également être constitutive d'un des éléments matériels d'infractions autonomes tel que le port illégal d'arme.

2 : CONDITIONS

2.1 - UNE ARME

Le premier alinéa de l'article 132-75 du C.P. concerne les armes par nature tandis que les trois autres concernent des cas assimilés : armes par destination, armes factices et animal.

2.1.1 - Des armes par nature

L'alinéa 1 précise qu'« est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser ». L'arme proprement dite est un objet qui n'a pas d'autre utilité que de donner la mort ou d'occasionner des blessures.

Il s'agit :

√ des armes à feu qu'elles soient de guerre, de défense, de chasse ou de collection ; les engins explosifs ou incendiaires et les gaz toxiques.

En font partie les fusils de chasse, les fusils à canon scié, les fusils à pompe, les grenades, les bombes, les cocktails Molotov, les bombes aérosol contenant du gaz lacrymogène, etc.….

© SDCP – Tous droits réservés

√ des armes blanches qu'elles soient tranchantes, perçantes ou contondantes.

Il s'agit des baïonnettes, des poignards, des matraques, des cannes à épée, des arbalètes, des coups de poing américains, des lances pierres de compétition, des couteaux à cran d'arrêt, des nerfs de bœuf, etc.… Il peut aussi s'agir d'un objet transformé pour en faire une arme : « Un couteau dont les deux côtés de la lame avaient été rendus tranchants par meulage » (Cass. crim. n° 68-91.697 du 29 janvier 1969).

2.1.2 - Des cas assimilés

Les alinéas 2 à 4 de l'article assimilent trois autres cas à l'arme :

2.1.2.1 - Les armes par destination :

Ce sont des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes. Il s'agit d'instruments, outils, appareils, engins, que l'on utilise dans la vie courante. Bien qu'ils ne soient pas conçus pour servir d'arme, ils peuvent être utilisés pour tuer, blesser ou menacer. Ce peut être un couteau de cuisine, un marteau, un véhicule automobile, une batte de base-ball, une chaîne à vélo, une barre de fer, une bouteille, une seringue, un tabouret de bar, etc.

2.1.2.2 - Les armes factices ou simulées :

L'objet utilisé pour tromper une personne doit présenter une ressemblance suffisante avec l'arme qu'il imite. Par ailleurs, l'utilisation de cet objet aux fins de menacer de tuer ou de blesser traduit la volonté de l'auteur de faire croire que l'arme simulée est une arme réelle : « Une arme factice peut être considérée comme une arme apparente ou cachée » (Cass. crim. n° 92-82.717 du 05 août 1992).

2.1.2.3 - Les animaux :

L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à une arme. Ce dernier alinéa vise notamment l'utilisation des chiens comme arme.

2.2 - SON UTILISATION

L'arme peut constituer une circonstance aggravante d'une infraction lorsqu'elle a été utilisée ou portée.

2.2.1 - L'usage et la menace d'une arme

Il ne suffit pas que l'auteur ait été porteur d'une arme. Il faut qu'il l'ait utilisée pour tuer, blesser ou menacer.

2.2.2 - Le port d'une arme

Dans ce cas, il suffit que l'auteur ait été porteur d'une arme apparente ou cachée au moment des faits sans qu'il soit nécessaire qu'il en ait fait usage ou qu'il ait menacé quiconque.

2.3 - LE BUT POURSUIVI

L'arme peut, quand l'individu en a fait usage ou en a seulement été porteur, constituer une circonstance aggravante d'une infraction commise ou tentée pour laquelle la loi l'a prévu.

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance d'usage ou menace d'une arme est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3 10° C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24 7° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28 5° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR DE 15 ANS OU SUR PERSONNE PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLE (ARTICLE 222-30 AL. 6 C.P.)**
- **LES VIOLENCES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 10° ET 222-14-5 C.P.)**
- **L'ÉVASION (ARTICLE 434-30 AL. 1 C.P.)**
- **LE CONCOURS À UNE ÉVASION (ARTICLE 434-32 AL. 3 C.P.)**

Le code pénal prévoit que la circonstance de port d'arme est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-7 AL. 8 C.P.)**
- **LA PARTICIPATION À UN ATTROUPEMENT (ARTICLE 431-5 AL. 1 C.P.)**
- **LA PARTICIPATION À UNE MANIFESTATION OU À UNE RÉUNION PUBLIQUE (ARTICLE 431-10 C.P.)**
- **LA RÉBELLION (ARTICLE 433-8 C.P.)**

Le code pénal prévoit enfin que la circonstance d'usage, menace ou port d'une arme est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE VOL (ARTICLE 311-8 C.P.)**
- **L'EXTORSION (ARTICLE 312-5 C.P.)**
- **L'EXTORSION EN BANDE ORGANISÉE (ARTICLE 312-6 AL. 3 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE CARACTÈRE RACISTE

« Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits, ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons ».

1 : DÉFINITION

L'article 132-76 du C.P. définit le caractère raciste d'une infraction. Il prévoit une aggravation systématique des peines.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

Un crime ou un délit est aggravé dès lors qu'il est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui :

√ soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ;

L'aggravation résulte de circonstances objectives, que la personne ait agi ou non pour des motifs discriminatoires.

√ soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons.

L'aggravation est possible même si ces éléments de fait ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime, dès lors que ces éléments démontrent l'intention discriminatoire de leur auteur. Par exemple, l'aggravation s'applique si l'auteur du vol, bien que n'ayant tenu aucun propos injurieux ou diffamatoire à caractère raciste, antisémite, ou homophobe, a indiqué à des tiers avant de commettre les faits qu'il avait choisi ses victimes en raison de leur race, leur religion, leur origine ou leur orientation sexuelle parce que, selon lui, ces critères impliquaient nécessairement qu'elles étaient riches (circulaire JUSD1712060C du 20 avril 2017).

2.1 - L'APPARTENANCE DE LA VICTIME À UNE CATÉGORIE

L'article 132-76 vise quatre catégories :

2.1.1 - L'ethnie

Définition LAROUSSE : « Groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l'unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe. »

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.2 - La nation

Définition LAROUSSE : « Ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de traditions, parfois de langue, et constituant une communauté politique. »

2.1.3 - La prétendue race

Définition LAROUSSE : « Catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. »

2.1.4 - La religion

Définition LAROUSSE : « Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. »

« Une secte ne constitue pas une religion » (C.A. PARIS, 25 mars 1996)

2.2 - LA MATÉRIALISATION DU MOBILE DE L'AUTEUR

Ce sont les éléments objectifs tirés de la procédure qui permettront la mise en évidence et la constatation de cette circonstance aggravante.

Le mobile raciste, xénophobe ou antisémite de l'auteur peut se matérialiser par des actes portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime :

√ Des propos (conversations, cris, injures, etc.…)

√ Des écrits (lettres, graffitis, inscriptions, etc.…)

√ Des images (dessins, croquis, affiches, etc.…)

√ Des objets

√ Des actes de toute nature

√ Un groupe de personnes dont fait partie la victime

Il s'agit de permettre de prendre en compte des comportements et actes racistes, xénophobes ou antisémites de l'auteur.

Ces agissements ne visent pas spécifiquement la victime mais conditionnent la commission de l'infraction principale.

2.3 - LE BUT POURSUIVI

L'auteur peut agir pour différentes raisons :

2.3.1 - L'appartenance ou la non-appartenance

L'auteur agit soit parce que la victime fait partie d'une des catégories précitées, soit parce qu'elle n'appartient pas à l'une de ces catégories.

2.3.2 - L'appartenance vraie ou supposée

Peu importe que l'auteur de l'infraction ait agi à tort, croyant que la victime appartenait ou n'appartenait pas à l'une des catégories.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

3 : CHAMP D'APPLICATION

L'article 132-76 du C.P. généralise la circonstance aggravante de racisme. Afin de respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, cette circonstance aggravante générale n'est pas applicable :

√ aux délits de discriminations prévus par le code pénal ;

√ aux délits de provocations, diffamations et injures discriminatoires prévus par la loi du 29 juillet 1881 ;

√ aux violences volontaires prévues à l'article 222-13 du C.P.

En effet, le caractère discriminatoire ne peut être à la fois un élément constitutif de l'infraction et une circonstance aggravante.

Le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

√ 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

√ 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

√ 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

√ 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

√ 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

√ 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

√ 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE CARACTÈRE HOMOPHOBE

« Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-77 du C.P. définit le caractère homophobe ou sexiste d'une infraction.

Il prévoit une aggravation des sanctions prononcées en répression des infractions commises pour des motifs d'homophobie ou de sexisme.

Cette circonstance aggravante est réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

Un crime ou un délit est aggravé dès lors qu'il est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui :

√ soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée,

√ soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons.

2.1 - LE SEXE OU L'ORIENTATION SEXUELLE OU L'IDENTITÉ DE GENRE

Cette circonstance aggravante vise non seulement les personnes homosexuelles, mais également les personnes transsexuelles ou transgenres ou travesties.

2.2 - LA MATÉRIALISATION DU MOBILE DE L'AUTEUR

Il s'agit exactement des mêmes éléments que ceux cités par l'article 132-76 du C.P. : propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature ou un groupe de personnes dont fait partie la victime. Ces éléments permettront de caractériser le mobile homophobe de l'auteur ou son rejet des personnes transgenres ou transsexuelles.

2.3 - LE BUT POURSUIVI

L'auteur agit en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime. La circonstance est constituée dès lors que l'auteur de l'infraction croyait que la victime était homosexuelle, transsexuelle ou transgenre bien qu'elle ne l'ait pas été.

SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3 : CHAMP D'APPLICATION

L'article 132-77 du C.P. généralise la circonstance aggravante d'homophobie, de sexisme et de transphobie. Afin de respecter le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, cette circonstance aggravante générale n'est pas applicable :

√ aux violences volontaires prévues à l'article 222-13 du C.P. ;

√ au délit de harcèlement sexuel (art. 222-33 du C.P.) ;

√ aux délits de discriminations prévus par le code pénal (art. 225-1 du C.P.) ;

√ aux délits visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre (art. 225-4-13 du C.P.) ;

√ aux délits de provocations, diffamations et injures discriminatoires prévus par la loi du 29 juillet 1881 ;

√ aux infractions déjà aggravées parce qu'elles sont commises par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité : il s'agit du meurtre, des tortures et actes de barbarie, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, des violences ayant entraîné une I.T.T. de plus de 8 jours, des violences sans incapacité totale de travail ou avec incapacité inférieure ou égale à 8 jours, les violences habituelles, les menaces de mort, d'un autre crime ou de délit contre les personnes, du viol, des agressions sexuelles et du harcèlement moral.

√ aux infractions déjà aggravées parce qu'elles sont commises contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union : il s'agit du meurtre, des tortures et actes de barbarie, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours et des violences sans incapacité totale de travail ou avec incapacité inférieure ou égale à huit jours.

Le caractère discriminatoire ne peut être à la fois un élément constitutif de l'infraction et une circonstance aggravante.

Le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

√ 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

√ 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

√ 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

√ 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

√ 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

√ 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

√ 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'UTILISATION D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE

« Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté est relevé.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-79 du C.P. définit l'utilisation d'un moyen de cryptologie. Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

Cette circonstance a pour but de réprimer plus sévèrement les auteurs d'infractions qui ont utilisé un moyen permettant d'assurer la confidentialité des communications pour préparer, faciliter ou commettre les faits.

2 : CONDITIONS

2.1 - L'UTILISATION D'UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE

Il s'agit d'un moyen permettant d'assurer la confidentialité des communications.

L'article 29 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 précise : « On entend par moyen de cryptologie, tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission des données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. »

2.2 - LE BUT POURSUIVI

Il s'agit de réprimer les infractions pour lesquelles un procédé technique a été utilisé.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3 : CHAMP D'APPLICATION

L'article 132-79 du code pénal est de portée générale. Ses dispositions s'appliquent à tous les crimes et délits qu'ils aient été commis ou tentés.

Cependant, cette circonstance ne sera pas applicable à l'auteur ou au complice de l'infraction qui : « à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

Jurisprudence : le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement, si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie (Cass. crim. , n° 19-85.984 du 11 octobre 2020,). L'utilisation d'un tel téléphone dans les conditions prévues par l'article 132-79 pourrait donc constituer la circonstance aggravante.

© SDCP – Tous droits réservés

LA QUALITÉ DE CONJOINT, DE CONCUBIN OU DE PARTENAIRE LIÉ À LA VICTIME PAR UN P.A.C.S.

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas.

La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. »

1 : DÉFINITION

L'article 132-80 du C.P. définit la qualité de conjoint, de concubin et de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle. Ses effets ne s'étendent pas aux coauteurs de l'infraction.

Cette circonstance a pour but de réprimer plus sévèrement les infractions commises au sein du couple, donc les auteurs d'infractions dites « conjugales ».

2 : CONDITIONS

2.1 - UNE « UNION » ENTRE L'AUTEUR ET LA VICTIME

L'article 132-80 vise trois types d'union entre l'auteur et la victime et ce, quel que soit le sexe de l'un et de l'autre, et même s'ils ne cohabitent pas.

2.1.1 - Le mariage

La circonstance aggravante est constituée dès lors que l'auteur de l'infraction est uni à la victime par les liens du mariage, même s'il n'existe pas de communauté de vie entre époux (cas de la victime en instance de divorce avec résidence séparée).

2.1.2 - Le concubinage

Il s'agit, selon l'article 515-8 du code civil : « d'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

L'existence d'un état de concubinage est établie dès lors qu'il est prouvé qu'il y a communauté de vie.

2.1.3 - Le pacte civil de solidarité

D'après l'article 515-1 du code civil : « Est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

© SDCP – Tous droits réservés

La circonstance peut être retenue dès lors que le pacte civil de solidarité a uni l'auteur à la victime et ce, jusqu'à ce qu'il soit rompu.

2.1.4 - Le cas du lien rompu

Lorsque le lien qui unissait l'auteur à la victime a été rompu, la circonstance peut être cependant retenue, à condition que l'infraction soit commise selon des dispositions du second alinéa de l'article 132-80.

C'est-à-dire que l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité doit avoir agi en raison des relations ayant existé entre lui et la victime. C'est donc le mobile de l'infraction qui permet de retenir la circonstance aggravante.

Il est alors nécessaire de prouver que la commission de l'infraction est en rapport avec le lien qui les unissait avant qu'ils ne soient séparés.

2.2 - BUT POURSUIVI

Cette circonstance permet de reconnaître la particulière gravité de certaines infractions commises ou tentées par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime, pour laquelle la loi l'a prévu.

3 : CHAMP D'APPLICATION

Le code pénal prévoit que la circonstance de commission par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS est susceptible d'aggraver les infractions suivantes :

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 9° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 6° C.P.)**
- **LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER (ARTICLE 222-8, 6° C.P.)**
- **LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE MUTILATION OU UNE INFIRMITÉ PERMANENTE (ARTICLE 222-10, 6° C.P.)**
- **LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE 8 JOURS (ARTICLE 222-12, 6° C.P.)**
- **LES VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL INFÉRIEURE OU ÉGALE À 8 JOURS OU N'AYANT PAS ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL (ARTICLE 222-13, 6° C.P.)**
- **LES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET LES ENVOIS DE MESSAGES MALVEILLANTS, OU AGRESSIONS SONORES (ARTICLE 222-16 AL. 2 C.P.)**
- **LES MENACES PRÉVUES AUX ARTICLES 222-17 ET 222-18 DU C.P. (ARTICLE 222-18-3 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 11° C.P.)**
- **LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 7° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL

« Ayant entraîné une incapacité totale de travail ».

1 : DÉFINITION

L'incapacité totale de travail mesure la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime de l'infraction. L'I.T.T. ne doit pas être confondue avec l'arrêt de travail propre au droit social.

Une victime n'exerçant aucune activité professionnelle (enfant, retraité,…) peut donc se voir prescrire une I.T.T.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LE CARACTÈRE TOTAL

L'I.T.T. doit, pour constituer la circonstance, être totale. Elle n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères (Cass. crim. , n° 81-92.856 du 22 novembre 1982).

L'I.T.T. ne s'applique pas seulement à l'activité professionnelle mais s'étend à toute l'activité courante et aux efforts physiques de toutes sortes nécessaires à la vie de chaque jour (Cass. crim., 7 mars 1967).

2.2 - LA DURÉE

La durée est prise en compte par paliers selon l'infraction que l'I.T.T. aggrave :

√ inférieure ou égale à 8 jours,

√ supérieure à 8 jours,

√ inférieure ou égale à trois mois,

√ supérieure à trois mois.

2.3 - LA PREUVE

Le juge a un pouvoir d'appréciation en vue de rechercher dans quelle mesure la victime s'est trouvée hors d'état d'effectuer un travail corporel.

La preuve doit être rapportée par la partie poursuivante. Il peut s'agir de certificats médicaux, mais le juge peut également se baser sur des rapports d'experts.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LES VIOLENCES (ARTICLES 222-11 À 222-14-1, 222-14-5 ET R.625-1 C.P.)**
- **LES ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE (ARTICLES 222-19 À 222-21 ET R. 625-2 C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 1° C.P.)**
- **LE VOL (ARTICLES 311-5 1° ET 311-6 C.P.)**
- **L'EXTORSION (ARTICLES 312-2 ET 312-3 C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLES 322-5 AL. 5, 322-7 ET 322-8 2° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA MUTILATION OU L'INFIRMITÉ PERMANENTE

« Ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ».

1 : DÉFINITION

La mutilation se définit comme : « la perte accidentelle ou l'ablation d'un membre, d'une partie externe du corps, qui cause une atteinte irréversible à l'intégrité physique » définition ROBERT.

L'infirmité permanente se définit comme « une atteinte majeure et irréversible d'un membre ou d'une fonction organique » (Cass. crim., n° 21-85.347 du 24 novembre 2021). L'infirmité peut donc être physique, mais elle peut également affecter les facultés mentales ou intellectuelles de la victime.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

Cette circonstance aggravante peut être retenue lorsque le fait punissable a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

2.1 - LE CARACTÈRE PERMANENT

Ce point ne posant pas de problème pour la mutilation, il s'agit de préciser le caractère permanent de l'infirmité. L'infirmité doit donc être « irréversible » (Cass. crim., n° 05-87.683 du 21 mars 2006) ou « définitive » (Cass. crim., n° 84-90.706 du 6 octobre 1985).

2.2 - LA PREUVE

Il appartient à la partie poursuivante de la rapporter par tout moyen (certificats médicaux ou expertises médicales) (Cass. crim., n° 64-91.935 du 4 février 1965).

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-5 C.P.)**
- **LES VIOLENCES (ARTICLES 222-9, 222-14 AL. 3 ET 222-14-1 AL. 3 C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24 AL. 2 C.P.)**
- **LE DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ÉTAT DE SE PROTÉGER (ARTICLE 223-4 AL. 1 C.P.)**
- **L'ENLÈVEMENT ET LA SÉQUESTRATION (ARTICLE 224-2 AL. 1 C.P.)**
- **LE DÉLAISSEMENT D'UN MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-2 C.P.)**
- **LE VOL COMMIS AVEC VIOLENCES (ARTICLE 311-7 C.P.)**
- **L'EXTORSION COMMISE AVEC VIOLENCES (ARTICLES 312-4 ET 312-6 AL. 2 C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-9 C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

LA MORT

« Ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante peut être retenue lorsque l'infraction commise a entraîné la mort. L'auteur n'a jamais voulu donner volontairement la mort à autrui.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA NÉCESSITÉ D'UNE RELATION DE CAUSE À EFFET

Il est nécessaire qu'il existe entre l'acte délictueux et le décès de la victime une relation de cause à effet (Cass. crim., 17 janvier 1991).

2.2 - L'INDIFFÉRENCE DE L'ÉTAT PRÉEXISTANT DE LA VICTIME

La circonstance peut être retenue quel que soit l'état de santé de la personne avant qu'elle ne soit victime de l'infraction même s'il a concouru au décès de la victime alors que tel n'aurait pas été le cas pour une personne en bonne santé.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-6 C.P.)**
- **LES VIOLENCES (ARTICLES 222-7, 222-14 AL. 2 ET 222-14-1 AL. 2 C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-25 C.P.)**
- **LE DÉLAISSEMENT D'UNE PERSONNE HORS D'ÉTAT DE SE PROTÉGER (ARTICLE 223-4 AL. 2 C.P.)**
- **L'ENLÈVEMENT ET LA SÉQUESTRATION (ARTICLE 224-2 AL. 2 C.P.)**
- **LE DÉLAISSEMENT D'UN MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-2 AL. 2 C.P.)**
- **LA MISE EN PÉRIL DES MINEURS (ARTICLE 227-16 C.P.)**
- **LE VOL COMMIS AVEC VIOLENCES (ARTICLE 311-10 C.P.)**
- **L'EXTORSION COMMISE AVEC VIOLENCES (ARTICLE 312-7 C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLES 322-5 AL. 6 ET 322-10 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA MINORITÉ DE QUINZE ANS

« Sur un mineur de 15 ans ».

1 : DÉFINITION

C'est l'âge de 15 ans accompli qui a été choisi pour déterminer la limite en dessous de laquelle la circonstance aggravante est caractérisée (quel que soit l'âge en dessous de 15 ans).

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA DÉTERMINATION DE L'ÂGE

C'est l'âge qu'avait la victime au moment des faits qui doit être pris en considération (Cass. crim., 21 mars 1957).

Il se calcule d'heure à heure (Cass. crim., n° 85-93.591 du 3 septembre 1985).

À défaut d'acte ayant valeur probante, la preuve de l'âge du mineur peut se faire par tout moyen (Cass. crim., n° 91-82.771 du 17 juillet 1991).

2.2 - L'INDIFFÉRENCE DE L'ÂGE APPARENT

Contrairement à d'autres circonstances aggravantes, le législateur n'exige pas que la minorité de quinze ans soit apparente ou connue de l'auteur de l'infraction. Le mineur de quinze ans bénéficie donc d'une protection particulière.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4 1° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3 1° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12, ET 222-13,1° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24 2° DU C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-29-1 C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION D'UNE SUBSTANCE AFIN DE COMMETTRE UN VIOL OU UNE AGRESSION SEXUELLE (ARTICLE 222-30-1 AL. 2 DU C.P.)**
- **L'EXHIBITION SEXUELLE (ARTICLE 222-32 AL. 3 DU C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT SEXUEL (ARTICLE 222-33, III, 2° C.P.)**
- **LA NON-ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL (ARTICLE 223-6 AL. 3 C.P.)**
- **LA PROVOCATION AU SUICIDE (ARTICLE 223-13 AL. 2 C.P.)**
- **L'ENLÈVEMENT ET LA SÉQUESTRATION (ARTICLE 224-5 C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-7-1 C.P.)**
- **LE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEUR (ARTICLE 225-12-2 AL. 6 C.P.)**
- **LA MISE EN PÉRIL DE MINEURS (ARTICLES 227-18 AL. 2, 227-18-1 AL. 2, 227-19 AL. 3, 227-21 AL. 2, 227-22 AL. 3 C.P., 227-22-2 AL. 2, 227-23-1 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA PARTICULIÈRE VULNÉRABILITÉ DE LA VICTIME

« Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante vise à protéger les victimes hors d'état de le faire vu leur état de faiblesse. Les causes de cette faiblesse sont limitatives et doivent résulter d'un état préexistant aux faits constitutifs de l'infraction et non être de la conséquence de ces faits eux-mêmes (Cass. crim., n° 83-94.450 du 17 octobre 1984).

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

Ces causes de vulnérabilité sont limitées au nombre de sept. Pour être retenue, cette faiblesse particulière doit être apparente ou connue de l'auteur de l'infraction.

2.1 - LES CAUSES DE VULNÉRABILITÉ

2.1.1 - L'âge

Il n'est pas déterminé précisément. La minorité de 15 ans ne rentre pas dans le champ de cette circonstance aggravante puisqu'elle fait l'objet d'une aggravation spécifique. L'aggravation pourra toutefois être retenue lorsque la victime est un mineur de plus de quinze ans.

Cette notion ne se suffit pas à elle-même car l'état de faiblesse ne peut résulter du seul âge de la victime (TGI Montpellier, 7 décembre 2000). Il doit s'y ajouter la preuve d'une vulnérabilité particulière (Cass. crim., n° 96-80.068 du 30 avril 1996). L'âge plus ou moins avancé de la victime ne suffit pas, à défaut d'autres constatations, à caractériser sa particulière vulnérabilité (Cass. crim., n° 98-84.158 du 23 juin 1999).

2.1.2 - La maladie, l'infirmité, la déficience physique ou psychique

La jurisprudence semble assimiler ces notions vu leur proximité. Il s'agit de dysfonctionnements corporels, physiques ou mentaux, innés ou acquis, naturels ou provoqués, organiques ou fonctionnels.

De plus, elles servent parfois à prouver la particulière vulnérabilité due au grand âge.

2.1.3 - L'état de grossesse

Cet état est susceptible d'entraîner une vulnérabilité particulière pendant la grossesse mais aussi après l'accouchement. En effet, les observations des autorités médicales mettent en exergue l'état dépressif qu'une grossesse ou qu'un accouchement peut provoquer.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.4 - La précarité économique ou sociale.

Elle peut se définir comme « l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. »

Il s'agit de personnes vulnérables aux atteintes résultant de l'exploitation de la misère. Leur statut social, marqué par la précarité économique, est susceptible de les placer dans une situation de dépendance.

2.2 - L'ÉTAT APPARENT OU CONNU DE L'AUTEUR

La cause de vulnérabilité doit être soit visible, soit révélée. L'auteur agit donc en raison de la particulière vulnérabilité de la victime. La partie poursuivante doit établir que cette condition était apparente ou connue de l'auteur.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 3° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 2° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12, ET 222-13, 2° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 3° ET 3° BIS C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-29 C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT SEXUEL (ARTICLE 222-33, III, 3° ET 4° C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT MORAL (ARTICLE 222-33-2-2, 3° C.P.)**
- **LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (ARTICLE 225-4-1, I C.P.)**
- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-7, 2° C.P.)**
- **LE RECOURS À LA PROSTITUTION (ARTICLE 225-12-1 AL. 2 C.P.)**
- **LE VOL (ARTICLE 311-5, 2° C.P.)**
- **L'EXTORSION (ARTICLE 312-2, 2°)**
- **L'ESCROQUERIE (ARTICLE 313-2 4° C.P.)**
- **L'ABUS DE CONFIANCE (ARTICLE 314-2 6° C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-3, 2° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ DE LA VICTIME QUI SE LIVRE À LA PROSTITUTION

« Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ».

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante a été créée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Cette circonstance aggravante est réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - UNE PERSONNE QUI SE LIVRE À LA PROSTITUTION

La personne doit se livrer à la prostitution ce qui implique l'existence d'un ou des rapports sexuels contre rémunération.

2.2 - Y COMPRIS DE FAÇON OCCASIONNELLE

Dès lors, un acte unique de prostitution peut donc suffire.

2.3 - DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITÉ

La personne doit avoir été victime des faits répréhensibles alors qu'elle se livrait à la prostitution. Sont donc exclus les actes perpétrés contre une personne prostituée au cours d'un contentieux sans lien avec son activité prostitutionnelle.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LES TORTURES ET ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 5° QUATER C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12 ET 222-13, 5° QUATER C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LA CONTRAINTE EXERCÉE EN VUE DE SUBIR UNE ATTEINTE SEXUELLE DE LA PART D'UN TIERS (ARTICLE 222-22-2 AL. 2 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 13° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 9°C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ DE LA VICTIME DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

« Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du Code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante accroît la protection due aux personnes particulièrement exposées à diverses infractions en raison des fonctions qu'elles exercent. Non seulement la personne est protégée mais aussi, à travers elle, sa fonction.

L'infraction doit être en rapport direct avec la fonction pour que la circonstance aggravante puisse être retenue.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA QUALITÉ DE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

2.1.1 - Les personnes énumérées par le C.P.

Les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics ou ministériels, les membres ou agents de la Cour pénale internationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire.

2.1.2 - Les autres personnes dépositaires de l'autorité publique

Toutes les personnes entrant dans le champ d'application des textes prévus. Il s'agit par exemple du président de la République, des ministres, des secrétaires d'État, des maires et adjoints, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs, des inspecteurs des finances publiques, des agents assermentés de la S.N.C.F., des gardes chasse,…

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.3 - Les personnes assimilées n'exerçant pas des fonctions d'autorité

Il s'agit des sapeurs-pompiers ou marins-pompiers, des gardiens d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou des agents exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure (dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage en imposant à certains bailleurs le gardiennage et la surveillance de leurs bâtiments).

2.2 - L'EXERCICE OU LE FAIT DES FONCTIONS

La personne doit avoir été victime des faits répréhensibles alors qu'elle était en service ou qu'elle procédait à un des actes entrant dans ses attributions (dans l'exercice de ses fonctions) ou en raison des fonctions exercées ou d'un acte antérieurement accompli (du fait de ses fonctions, expression remplaçant « à l'occasion de ses fonctions »).

2.3 - LA QUALITÉ APPARENTE OU CONNUE DE L'AUTEUR

Il s'agit de la même condition que celle liée à la particulière vulnérabilité. Elle implique donc que l'auteur agit en raison de la qualité de la victime.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 4° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 4° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12* ET 222-13*, 4° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-3, 3° C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS OU DÉTÉRIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES (ARTICLE 322-8, 3° C.P.)**

** Nota : les violences volontaires avec ITT ≤ et > à 8 jours à l'encontre des forces de sécurité intérieure ou des élus locaux sont érigées en infraction autonome (art. 222-14-5 du C.P.).*

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ DE VICTIME PARENTE D'UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

« Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes dépositaires de l'autorité publique, des enseignants ou personnels travaillant dans des établissements d'enseignement scolaire, des agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, toute personne chargée d'une mission de service public et professionnel de santé, en raison des fonctions exercées par ces personnes. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante a été créée afin de protéger les proches des personnes dépositaires de l'autorité publique ainsi que des enseignants, professionnels de santé, agents des transports publics et personnes chargées d'une mission de service public.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA QUALITÉ DE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

Il s'agit des personnes énumérées par le C.P., des autres personnes dépositaires de l'autorité publique ou des personnes assimilées n'exerçant pas des fonctions d'autorité (un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure)

2.2 - AUTRE QUALITÉ

La circonstance est également applicable pour protéger les proches des enseignants ou personnels travaillant dans des établissements d'enseignement scolaire, des agents d'un exploitant de transport public de voyageurs, des professionnels de santé ainsi que toute personne chargée d'une mission de service public.

2.3 - LE LIEN DE PARENTÉ

Il faut que la victime soit le conjoint (époux mais aussi partenaire lié par un P.A.C.S., concubin) l'ascendant ou le descendant en digne directe (parents ou enfants), ou une personne vivant habituellement à son domicile (une personne hébergée quel que soit le lien de parenté).

© SDCP – Tous droits réservés

2.4 - LA CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DU PROCHE

L'infraction principale doit avoir été commise en raison des fonctions exercées par le proche de la victime. Cette condition implique que l'auteur connaissait la qualité de ce proche.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 4° TER C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 4° TER C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12, ET 222-13, 4° TER C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ DE LA VICTIME CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

« Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante accroît la protection due aux personnes particulièrement exposées à diverses infractions en raison des missions qu'elles exercent.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LES PERSONNES CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

La circulaire générale d'application du code pénal du 14 mai 1993 estime que cette expression désigne : « Les personnes privées ou publiques qui, sans être dépositaires d'une parcelle de l'autorité publique, accomplissent à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service quelconque ». Cette qualité ne peut pas se déduire de la seule appartenance à un établissement public sans caractériser les actes accomplis en matière de service public.

2.1.1 - Les enseignants et les membres des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire

Il n'existe pas de distinction concernant les établissements d'enseignement scolaire. Il peut s'agir d'établissements publics ou privés qui regroupent les écoles (maternelles et primaires), collèges, lycées, université ou écoles supérieures.

Le législateur a souhaité protéger par cette circonstance aggravante l'ensemble du corps professoral mais également l'ensemble des personnels travaillant au sein de ces établissements. Il s'agit des enseignants (maître des écoles, professeurs, maître de conférence…), des personnels de direction, des agents administratifs, des personnels techniques (en charge de l'entretien et le fonctionnement de l'ensemble des infrastructures), etc.

2.1.2 - Les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs

Cette expression vise des établissements tels que la RATP ou la SNCF mais également par exemple les compagnies chargées d'effectuer le ramassage scolaire. Le législateur a décidé d'étendre l'application de la qualité de personne chargée d'une mission de service public à tous les agents des exploitants et non seulement aux agents en contact avec le public.

© SDCP – Tous droits réservés

2.1.3 - Les personnes chargées d'une mission de service public

La jurisprudence alimente régulièrement cette catégorie de personne. Sans être exhaustif, on peut citer : un parlementaire, un garde-chasse particulier, un préposé à la distribution du courrier, une gérante d'agence postale d'une commune, un expert nommé par décision judiciaire, un greffier, un gardien de scellés, un médecin requis par un O.P.J., etc.

2.1.4 - Les professionnels de santé

Cette adjonction protège dorénavant médecin, infirmier, pharmacien, etc.

2.1.5 - Les personnes assimilées

La loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 assimile les arbitres et juges sportifs à des personnes chargées d'une mission de service public.

2.2 - L'EXERCICE DES FONCTIONS

La personne chargée d'une mission de service public doit avoir été victime des faits répréhensibles alors qu'elle était en service ou qu'elle procédait à un des actes entrant dans ses attributions (dans l'exercice de ses fonctions).

2.3 - LA QUALITÉ APPARENTE OU CONNUE DE L'AUTEUR

Il s'agit de la même condition que celle liée à la particulière vulnérabilité. Elle implique donc que l'auteur agit en raison de la qualité de la victime.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 4°BIS C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 4°BIS C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12* ET 222-13*, 4° BIS C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-3, 3°C.P.)**

** Nota : les violences volontaires avec ITT ≤ et > à 8 jours à l'encontre des élus locaux sont érigées en infraction autonome (art. 222-14-5 du C.P.).*

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ DE TÉMOIN, VICTIME, OU PARTIE CIVILE

« Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante vise à préserver le bon fonctionnement de l'administration de la justice qui est menacée par les pressions exercées sur les parties et les témoins. Pour qu'elle puisse être constituée, une infraction doit être préalablement commise. Les auteurs et leurs complices veulent, en commettant une nouvelle infraction, éviter des suites judiciaires, se venger de ceux qu'ils tiennent pour responsables ou dissuader ceux qui voudraient en engager.

Dépendant de l'intention de l'auteur de l'infraction et du but qu'il poursuit, cette circonstance aggravante est de nature personnelle.

2 : CONDITIONS

2.1 - LES TÉMOINS, VICTIMES OU PARTIES CIVILES

Il ne s'agit pas de toute personne mais exclusivement des témoins, victimes ou parties civiles. Il faut qu'un certain temps se soit écoulé entre l'infraction susceptible d'être dénoncée et cette nouvelle infraction.

2.2 - POUR L'EMPÊCHER DE DÉNONCER LES FAITS, DE PORTER PLAINTE OU DE DÉPOSER EN JUSTICE

L'auteur agit avec une intention « préventive ». Il cherche par exemple à contraindre une personne à retirer sa plainte, à ne pas se constituer partie civile ou à influencer ses déclarations.

2.3 - EN RAISON DE SA DÉNONCIATION, DE SA PLAINTE OU DE SA DÉPOSITION

L'auteur agit avec une intention « répressive ». Il est animé par une volonté de vengeance.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 5° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 5° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12 ET 222-13, 5° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LES DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS ET DÉTÉRIORATIONS (ARTICLE 322-3, 4° C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ DE LA VICTIME ASCENDANT DE L'AUTEUR

« Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante a été réintroduite dans le code pénal suite à la suppression de l'incrimination de parricide.

Résultant de la filiation existant entre l'auteur de l'infraction et sa victime, cette circonstance aggravante est de nature personnelle.

2 : CONDITIONS

2.1 - UN ASCENDANT LÉGITIME

Ce sont les père et mère légitimes de l'auteur de l'infraction et ses autres ascendants directs. La circonstance aggravante ne s'étend pas aux alliés aux mêmes degrés. Les auteurs sont donc des enfants nés de parents unis par le mariage.

2.2 - UN ASCENDANT NATUREL

Les auteurs sont des enfants nés hors mariage. La filiation naturelle doit cependant être légalement établie.

2.3 - PÈRE OU MÈRE ADOPTIFS

Les auteurs sont des enfants adoptés. Cependant, la circonstance aggravante pourra être caractérisée dans le cas où la victime serait le père ou la mère par le sang.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 2° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 3° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12 ET 222-13 3° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ D'AUTEUR DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE OU CHARGÉ D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

« Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante est la face inversée de celle liée à la qualité de la victime dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle. Ses effets ne s'étendent pas aux coauteurs de l'infraction.

2 : CONDITIONS

Les conditions listées sont celles développées précédemment dans les circonstances liées à la qualité de la victime.

2.1 - LA QUALITÉ DE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts.

2.2 - LES PERSONNES CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

La circulaire générale d'application du code pénal du 14 mai 1993 estime que cette expression désigne : « Les personnes privées ou publiques qui, sans être dépositaires d'une parcelle de l'autorité publique, accomplissent à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service quelconque ».

2.3 - DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU DE SA MISSION

Ces personnes doivent avoir agi alors qu'elles étaient en service ou qu'elles procédaient à un des actes entrant dans leurs attributions (dans l'exercice de ses fonctions) ou en raison des fonctions exercées ou d'un acte antérieurement accompli (à l'occasion de ses fonctions « du fait de ses fonctions »).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3 7° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8, 222-10, 222-12 ET 222-13, 7° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **LE VOL (ARTICLE 311-4, 2° C.P.)**
- **L'ESCROQUERIE (ARTICLE 313-2, 1° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ D'AUTEUR ASCENDANT DE LA VICTIME OU AYANT AUTORITÉ SUR ELLE

« Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggrave le plus souvent des infractions à caractère sexuel. Elle vise les auteurs d'infractions ayant une autorité particulière sur leur victime en raison de leur situation personnelle.

Il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle. Ses effets ne s'étendent pas aux coauteurs de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - L'ASCENDANT DE LA VICTIME

Il peut s'agir des père, mère, aïeux et aïeules de la victime, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs. Les parents et alliés en ligne collatérale ne sont pas visés.

Cependant, si les cousin, cousine, oncle et tante ont commis l'infraction en ayant une autorité de fait, la circonstance aggravante pourra être appliquée.

2.2 - LA PERSONNE AYANT AUTORITÉ SUR LA VICTIME

Il s'agit des personnes ayant une autorité de droit (ex : tuteur d'un mineur ou d'un majeur incapable) ou ayant une autorité de fait permanente ou discontinue établie par des circonstances particulières caractérisant cette autorité (concubin de la mère de la victime, second mari de la mère de la victime, cohabitation avec la victime, mari d'une nourrice, chef scout,…).

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 4° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 2° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR DE QUINZE ANS OU PERSONNE VULNÉRABLE (ARTICLE 222-30, 2° C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT SEXUEL (ARTICLE 222-33 III 8° C.P.)**
- **LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (ARTICLE 225-4-2, 8° C.P.)**
- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-7, 5° C.P.)**
- **LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE SUR MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26, 1° C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, AVANT DERNIER ALINÉA C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

QUALITÉ D'AUTEUR ABUSANT DE SON AUTORITÉ

« Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggrave les infractions commises par des personnes ayant une autorité générale due aux fonctions qu'elles exercent à l'égard d'un certain nombre de personnes.

Il s'agit d'une circonstance aggravante personnelle. Ses effets ne s'étendent pas aux coauteurs de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA PERSONNE AYANT AUTORITÉ SUR LA VICTIME

Ces personnes ne rentrent pas dans le cadre des ascendants. Il s'agit des professeurs, médecins, prêtres, marabout,…

2.2 - LES FONCTIONS EXERCÉES

Les fonctions exercées peuvent être publiques ou privées.

2.3 - L'ABUS DE L'AUTORITÉ

L'aggravation est encourue lorsque l'auteur de l'infraction a abusé de cette autorité pour commettre des actes répréhensibles auxquels elle s'applique.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 5° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 3° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR DE QUINZE ANS OU PERSONNE VULNÉRABLE (ARTICLE 222-30, 3° C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT SEXUEL (ARTICLE 222-33 III 1° C.P.)**
- **LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (ARTICLE 225-4-2, 8° C.P.)**
- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-7, 5° C.P.)**
- **LE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEUR (ARTICLE 225-12-2, 3° C.P.)**
- **LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE SUR MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26, 2° C.P.) ET DE PLUS DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-27, 2° C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, AL. 18 C.P.)**

© SDCP – Tous droits réservés

AVEC UTILISATION D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

« Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique. »

1 : DÉFINITION

Le développement des techniques de communication électronique, notamment de l'Internet, a rendu certaines infractions à caractère sexuel à la fois plus faciles à commettre et plus difficiles à sanctionner. Elles permettent en effet d'entrer en contact avec un très grand nombre d'interlocuteurs alors que l'auteur du message n'est souvent pas aisément identifiable. Ces procédés induisent une internationalisation de délits.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA DIFFUSION DE MESSAGES À DESTINATION D'UN PUBLIC NON-DÉTERMINÉ

Cette circonstance aggravante vise les mineurs et les majeurs. Cette formule exclut l'envoi d'un courrier électronique identique à plusieurs personnes identifiées.

2.2 - UN RÉSEAU DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Il s'agit du réseau Internet et du réseau téléphonique.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 8° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 6° C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT SEXUEL (ARTICLE 222-33 III, 6° C.P.)**
- **LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS (ARTICLE 225-4-2, 3° C.P.)**
- **LE PROXÉNÉTISME (ARTICLE 225-7, 10° C.P.)**
- **LE RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEUR (ARTICLE 225-12-2, 2° C.P.)**
- **LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE SUR MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26, 5° C.P.)**
- **LE HARCÈLEMENT MORAL (ARTICLE 222-33-2-2, 4° C.P.)**
- **LA CORRUPTION DE MINEURS (ARTICLE 227-22 C.P.)**
- **LA DIFFUSION ET LA FIXATION DE L'IMAGE À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE D'UN MINEUR (ARTICLE 227-23 C.P.)**
- **LA DIFFUSION DE PROCÉDÉS DE DESTRUCTION (ARTICLE 322-6-1 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, D'ÉDUCATION OU DANS LES LOCAUX DE L'ADMINISTRATION

« Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées et sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante vise à réprimer plus sévèrement certaines infractions commises en milieu scolaire notamment, mais aussi dans les locaux de l'administration.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - LA NATURE DU LIEU

L'infraction principale doit avoir été commise « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ».

Cette formule vise les écoles, les collèges, les lycées, les centres éducatifs, les établissements universitaire, et les locaux administratifs dépendant de ces établissements d'enseignement.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 est venu préciser que la notion de « locaux de l'administration » ne saurait être étendue à des locaux pouvant dépendre d'autres administrations.

Les faits peuvent avoir été commis dans quelque partie que ce soit de l'établissement (bureau, salle, escalier, cour,…). Mais ils peuvent également être commis à l'extérieur à condition que ce soit aux abords, c'est-à-dire à une distance pas trop importante de l'entrée de l'établissement.

2.2 - LE MOMENT DES FAITS

Aucune précision n'est apportée quant au moment de commission des faits dans ces établissements.

Concernant les abords, les faits devront avoir été commis au moment « des entrées et des sorties » ou « dans un temps très voisin de celles-ci ».

Ceci suppose l'existence d'un lien entre les faits et la nature du lieu de commission.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LA PROVOCATION D'UN MINEUR À L'USAGE DES STUPÉFIANTS (ARTICLE 227-18 AL. 2 C.P.)**
- **LA PROVOCATION D'UN MINEUR À LA DÉTENTION OU AU COMMERCE DE STUPÉFIANTS (ARTICLE 227-18-1 AL. 2 C.P.)**
- **LA PROVOCATION D'UN MINEUR À LA CONSOMMATION EXCESSIVE DE BOISSONS ALCOOLIQUES (ARTICLE 227-19 AL. 3 C.P.)**
- **LA PROVOCATION D'UN MINEUR À COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT (ARTICLE 227-21 AL. 2 C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-12 ET 222-13, 11° C.P.)**
- **L'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**
- **L'OUTRAGE À PERSONNE CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC (ARTICLE 433-5 AL. 3 C.P.)**
- **LA CESSION OU L'OFFRE ILLICITES DE STUPÉFIANTS À UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE (ARTICLE 222-39 AL. 2 C.P.)**
- **LE VOL (ARTICLE 311-4, 11° C.P.)**
- **L'EXTORSION (ARTICLE 312-2, 5° C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

AUTEUR IVRE OU SOUS L'EMPRISE DE STUPÉFIANTS

« Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

1 : DÉFINITION

Cette circonstance aggravante peut être retenue lorsque la personne boit en connaissance des effets de l'alcool et commet ensuite en état d'ivresse une infraction qu'elle n'a pas à proprement parler voulue avant de boire, et qu'elle n'aurait pas voulu en son état normal. La grande majorité des décisions jurisprudentielles se refusant à voir dans l'ivresse une cause légale d'exemption de la peine.

Cette solution semble devoir être appliquée a fortiori à l'usage volontaire de produits stupéfiants, illicite en tant que tel, contrairement à la consommation d'alcool.

Il s'agit d'une circonstance aggravante réelle. Ses effets s'étendent à tous les auteurs, coauteurs et complices de l'infraction.

2 : CONDITIONS

2.1 - L'ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE ET L'EMPRISE MANIFESTE DE PRODUITS STUPÉFIANTS

Ces états sont ceux définis par le code de la santé publique, le code de la route et la jurisprudence s'y rapportant.

Cependant, aucune précision n'a été rapportée par le législateur concernant les éléments permettant de les caractériser en tant que circonstance aggravante de certaines infractions pénales.

On peut néanmoins retenir l'article L. 3354-1 du C.S.P. qui prévoit que : « Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues au I de l'article L. 234-1 du code de la route et à l'article L. 4274-14 du code des transports destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Ces vérifications sont obligatoires dans tous les cas de crimes, délits ou accidents suivis de mort. Dans tous les cas où elles peuvent être utiles, elles sont également effectuées sur la victime. »

Aucune disposition spéciale ne prévoit une telle procédure en matière de produits stupéfiants.

2.2 - LA CONSTITUTION DE LA PREUVE DE CES ÉTATS

La détermination de l'état manifeste d'ivresse ou d'emprise de stupéfiants pourrait s'avérer difficile à apprécier dans certains cas. La question de la preuve a été soulevée à plusieurs reprises lors du vote de la loi, mais elle est restée sans réponse.

Comment faire la preuve de l'état d'ivresse manifeste de l'auteur d'une infraction lorsque la victime porte plainte quelques heures, voire quelques jours après les faits ?

À l'inverse, comment déterminer la date de consommation de produits stupéfiants alors que leur présence demeure plusieurs jours dans l'organisme ?

© SDCP – Tous droits réservés

Quelle est l'influence du degré de dépendance à ces produits sur le comportement individuel ?

Les représentants du Conseil national de l'ordre des médecins expliquent que la conjugaison de trois types de dépistage (analyses d'urine, de sang et des cheveux) permet de détecter précisément le niveau de consommation de produits stupéfiants (niveau faible, moyen ou important) et la date à laquelle ces produits ont été consommés.

3 : CHAMP D'APPLICATION

- **LE MEURTRE (ARTICLE 221-4, 11° C.P.)**
- **LES VIOLENCES VOLONTAIRES (ARTICLES 222-8 ET 222-10, 11° , 222-12 ET 222-13, 14°, ET 222-14-5 AL. 4 C.P.)**
- **LE VIOL (ARTICLE 222-24, 12° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES (ARTICLE 222-28, 8° C.P.)**
- **LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR DE QUINZE ANS OU PERSONNE VULNÉRABLE (ARTICLE 222-30, 7° C.P.)**
- **LES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE SUR MINEUR DE QUINZE ANS (ARTICLE 227-26, 5° C.P.)**
- **L'EMPOISONNEMENT (ARTICLE 221-5 AL. 3 C.P.)**
- **LES TORTURES OU ACTES DE BARBARIE (ARTICLE 222-3, 11° C.P.)**
- **ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES (ARTICLE 222-15 C.P.)**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation Professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand